



MANUAL DE CONVIVENCIA

“Nuestra vida será tan agradable, como la hagamos cada uno de nosotros. Las buenas maneras serán el principio básico de nuestra convivencia”

(Colocar fotografía del condómino en el fondo de la caratula)

Neiva, Enero de 2020



CONTENIDO

PRESENTACIÓN

MARCO LEGAL

PRINCIPIOS RECTORES

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I. USUARIOS.

CAPÍTULO II. DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS PROPIETARIOS, ARRENDATARIOS TENEDORES Y VISITANTES.

CAPÍTULO III. OBLIGACIONES ECONÓMICAS.

CAPÍTULO IV. USO DE LA ZONA SOCIAL.

CAPÍTULO V. ZONAS Y BIENES COMUNES.

CAPÍTULO VI. ZONAS PRIVADAS

CAPÍTULO VII. SEGURIDAD E HIGIENE.

CAPÍTULO VIII TENENCIA DE MASCOTAS

CAPÍTULO IX. MUDANZAS.

CAPÍTULO X. SEGURIDAD INTERNA DE LA COPROPIEDAD.

CAPÍTULO XI. DEUDORES.

CAPÍTULO XII. SANCIONES.

CAPÍTULO XIII. COMITÉ DE CONVIVENCIA.



PRESENTACIÓN

El Consejo de Administración del CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARANTO CLUB HOUSE , en uso de las facultades que le confiere La Asamblea General de Copropietarios ESTABLECIDA en el artículo 83, inciso 23 del CAPÍTULO XIV del Reglamento de Propiedad Horizontal, en conjunto con la Comisión para el Estudio del Manual de Convivencia, así como las determinaciones tomadas en Asamblea Extraordinaria de Noviembre 30 de 2019 define para todos los propietarios, arrendatarios, tenedores (Título 1 Art.2 Numeral 2 Ley 675/2001), visitantes en cualquiera de sus modalidades que usan, gozan y visitan la copropiedad; las normas generales de comportamiento de convivencia, con las que se busca garantizar los derechos de todos los residentes, instaurar las prohibiciones y establecer el procedimiento para aplicar las sanciones por su no observancia, todo dentro del marco legal que regula en Colombia, las normas de comportamiento y convivencia y propiedad horizontal, considera:

“Establecer un Manual de Convivencia Interno complementario al reglamento de propiedad horizontal, donde se recojan todas las normas necesarias para el buen funcionamiento y mantenimiento de la comunidad, que propicie la sana convivencia y armonía de los habitantes y visitantes del Condominio, regulando de manera especial los derechos y deberes sobre la propiedad privada y los bienes comunes, estableciendo las reglas necesarias para el normal y adecuado funcionamiento y mantenimiento de la comunidad, del equipamiento comunal, de las zonas comunes, el procedimiento de multas y sanciones frente a acciones u omisiones que atenten contra dicho Manual” (citado en el RPH).

MARCO LEGAL

En 1948 después de los sucesos del 9 de abril, que dejaron a la capital de Colombia casi destruida, el gobierno de Mariano Ospina Pérez expidió el decreto 1286 de 1948 cuya finalidad fue estimular la construcción de varios pisos para reemplazar las afectadas por los hechos ocurridos en ese año. Este decreto extraordinario fue convertido en la ley 182 de 1948, con el fin de fomentar el régimen de la propiedad de pisos y departamentos de un mismo edificio.

Con el paso del tiempo se fue deslumbrando en distintas esferas del país la necesidad de regular, nuevas situaciones surgidas con el avance de la sociedad, fue así como se expidió la ley 16 de 1985 “que rige al inmueble en cuestión”. Se surge la necesidad de una nueva regulación a las unidades inmobiliarias creadas con la ley 428 de 1998 (enero 16), por la cual se adiciona a la ley 675 de agosto 3 de 2001, por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.

Con la Ley 675 del 3 de Agosto de 2001 que decreta” por medio del cual se expide el régimen de propiedad Horizontal”, Colombia cuenta un nuevo régimen en materia de propiedad Horizontal, en una legislación acorde no solo con las últimas tendencias del desarrollo urbanístico sino también con la directrices derivadas de una carta política protectora de los derechos humanos y con los criterios introducidos por la jurisprudencia encargada de la aplicación y salvaguarda del catálogo de derechos contenidos en la Constitución



PRINCIPIOS RECTORES

El Condominio Amaranto Club House, acoge los siguientes principios rectores:

DIGNIDAD HUMANA: El respeto de la dignidad humana debe inspirar las actuaciones de los integrantes de los Órganos de Administración de la copropiedad, así como las de los copropietarios, arrendatarios y visitantes para el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de estas normas.

SOLIDARIDAD SOCIAL: Estas normas propenden por la creación de relaciones de cooperación y solidaridad social entre los Órganos de Administración de la copropiedad, propietarios, arrendatarios, tenedores y/o residentes, visitantes y trabajadores.

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ZONAS COMUNES: El manual de convivencia propende por el respeto de la función social y ecológica de la propiedad; por desarrollar una cultura de defensa de la naturaleza, cuidado y protección tanto de los animales y las plantas como de las zonas comunes y bienes privados de los propietarios, arrendatarios y residentes, específicamente en cuanto a decoración de antejardines, sillas, piscinas, senderos y lámparas exteriores y áreas deportivas entre otras.

TOLERANCIA: La Asamblea, el Consejo de Administración, la Administración y el Comité de Convivencia, deben promover toda una cultura pedagógica en donde el respeto y la comprensión por la diferencia de los demás, el diálogo, la comunicación, la concertación y las buenas relaciones interpersonales, así como la solidaridad y el buen trato, la no violencia, constituyan las bases para la construcción de una nueva sociedad en la que haya un espacio sano para el libre desarrollo de los seres humanos y de toda la comunidad.

IGUALDAD: Se debe hacer efectiva la igualdad de las personas involucradas en las actuaciones de este Manual de Convivencia, especialmente en aquellas personas que por edad, condición física, mental, económica y religiosa, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

PRIMACIA DEL INTERES GENERAL: El interés general o colectivo deberá primar sobre el interés individual o particular; los órganos de dirección o Administración, los propietarios, arrendatarios y visitantes deben hacer efectivo el goce de los derechos fundamentales consagrados a favor de las personas siempre y cuando no se afecte el interés general o colectivo, por lo que todas las participaciones y decisiones deben ser tomadas con objetividad

CONVIVENCIA PACIFICA: Estas normas están orientadas al establecimiento de relaciones pacíficas entre los Órganos de Administración, todos los propietarios, arrendatarios, tenedores, trabajadores y visitantes que ingresen o habiten en el conjunto residencial.

CONCILIACION: Se adoptará como norma de conducta en todas las actuaciones, la obligación de ilustrar a las partes involucradas en cualquier tipo de conflicto sobre los mecanismos alternativos para la solución de los mismos, para buscar el arreglo amigable entre las partes, mediante la comunicación, el diálogo y la concertación de intereses.



DEBIDO PROCESO: Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, ante autoridad competente, con observación de las normas establecidas. Se garantizará el debido proceso público, el derecho a la defensa, a controvertir las pruebas, a presentar pruebas, a impugnar las decisiones, conforme a las normas establecidas en la Constitución Nacional, la ley 675 de 2001 y el Reglamento de Propiedad Horizontal."

PUNTUALIDAD: Se adopta como norma de conducta que aporta a la sana y armoniosa convivencia, la obligación de todos los propietarios, arrendatarios, tenedores y visitantes a aplicar la puntualidad, en la asistencia a las Asambleas y otras reuniones convocadas por la Administración, por el consejo de administración o comité de convivencia, durante todo su desarrollo; en el pago oportuno de sus cuotas de administración, multas, cuotas extraordinarias debidamente establecidas por la asamblea.



INTRODUCCIÓN

La Convivencia, es la acción de convivir, es decir, “vivir en compañía” de otro u otros armónicamente, atendiendo a que, cada uno tiene un espacio que merece ser respetado y que la dignidad humana estará por encima de cualquier otro interés.

La Ley 675 de 2001, que regula el nuevo régimen de Propiedad Horizontal, en su artículo 2 hace referencia sobre la convivencia pacífica y solidaridad social, afirma que “los reglamentos de propiedad horizontal deberán propender al establecimiento de relaciones pacíficas de cooperación y solidaridad social entre los copropietarios o tenedores”. Y en el artículo 3, señala que “El respeto de la dignidad humana, debe inspirar las actuaciones de los integrantes de los órganos de administración de la copropiedad, así como la de los copropietarios, arrendatarios, tenedores y residentes para el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la Ley”

Este Manual de Convivencia, condensa las más mínimas y elementales normas que debe cumplir cualquier comunidad o sociedad organizada, que se precie de un mínimo grado de socialización y formación académica, además del respeto por y hacia los demás, en aras de hallar la tranquilidad, solidaridad y reciprocidad, tan necesarias en nuestra convulsionada sociedad; por consiguiente, es necesario sensibilizarnos frente a estas normas, y hacer que los niños, cuyos derechos constitucionales priman sobre cualquier otro, reciban de sus mayores el conocimiento de éstas, para que nunca tengamos que apelar a las sanciones legales existentes.

Para VIVIR EN COMUNIDAD, es necesario entender que no todos somos iguales, la diferencia hace que las formas de pensar y de concebir la vida no sean las mismas. Se requiere acatar unas normas mínimas basadas fundamentalmente en el **Respeto y la Tolerancia**. Nuestro condominio será tan agradable como lo hagamos cada uno de nosotros. Las buenas maneras serán el principio de nuestra convivencia.



CAPÍTULO I

USUARIOS

ARTÍCULO 1. En el condominio hacen parte de los usuarios:

- a. Propietarios
- b. Arrendatarios
- c. Tenedores
- d. Familiares de propietarios o arrendatarios
- e. Visitantes
- f. Operarios

El presente manual rige a todo tipo de usuarios y personas que usan, gozan y visitan la copropiedad.

ARTÍCULO 2. PROPIETARIOS. Son Propietarios la o las personas que figuren como tal según las escrituras de los apartamentos del **CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARANTO CLUB HOUSE**.

ARTÍCULO 3. ARRENDATARIOS. Son Arrendatarios las personas que ostentan un contrato de arrendamiento otorgado por el propietario o firma arrendadora que represente a éstos.

ARTÍCULO 4. FAMILIARES DE PROPIETARIOS O DE ARRENDATARIOS. Se consideran familiares de Propietarios o de Arrendatarios a las personas que conforman las unidades familiares, residenciadas en el condominio y acreditadas por el propietario o Arrendatario en los formularios de Registro de Residentes que entregará a la Administración para su respectivo diligenciamiento.

ARTICULO 5. TENEDORES. Son tenedores la (s) persona (s) que representan la autoridad legal.

ARTÍCULO 6. VISITANTES. Son la(s) personas que por invitación de los Residentes ingresan y/o se alojen en su apartamento. El propietario o arrendatario deberá informar a la administración sobre todos los visitantes que autoriza el ingreso y responderá por los actos que estos realicen.

ARTICULO 7. OPERARIOS: Son las personas que ingresan al Condominio a desarrollar cualquier tipo de actividad requerida por el propietario y arrendatario, dentro de su inmueble. Estas personas deberán ser anunciadas por el propietario y arrendatario cuando ingresan e igualmente a su salida para no permitir la permanencia dentro del Condominio.

ARTÍCULO 8. Sin excepción toda persona que no resida en el Condominio debe ser anunciada por el portero a través del citófono. Cuando el citófono no funcione, la autorización de ingreso se efectuará por vía telefónica, la asistencia personal del vigilante de ronda, o la autorización presencial del residente. En todo caso, para el ingreso es necesaria la autorización del residente.

PARÁGRAFO. Solo se permitirá el ingreso de servicios de droguería para entrega de medicamentos.



CAPÍTULO II

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS PROPIETARIOS, ARRENDATARIOS TENEDORES Y VISITANTES.

Los consagrados en la Ley 675 de 2001 y la normatividad que modifique, adicione o reglamente y los contenidos en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Condominio y se establecen, además:

DERECHOS

ARTÍCULO 9. Los propietarios y Arrendatarios, además de los contenidos en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Condominio, tendrán derecho a:

- a. Usar y disfrutar, junto con sus visitantes relacionados, de todos los servicios comunes del Condominio.
- b. Los servicios administrativos y operativos, de acuerdo con las limitaciones y garantías de las Leyes y reglamentos.
- c. Presentar sus iniciativas, quejas y opiniones por medio de comunicaciones escritas al Administrador General, al Consejo de Administración o presentarlas de manera verbal en la oficina de administración en el horario previsto de atención al público, o en la Asamblea de Copropietarios.
- d. Recibir por parte de La Administración una copia del manual de convivencia quedando constancia escrita del recibo y socialización del mismo. **Para el caso de los arrendatarios cada copropietario se hará responsable de la entrega del manual**, e informará a la Administración o Comité de Convivencia, para que estos realicen la socialización, ya sea directamente o a través de la agencia de arrendamientos o quien haga sus veces.
- e. Informar a los vigilantes para que obligatoriamente medien en caso de que se perturbe la tranquilidad, si no se acatan las recomendaciones para restablecer la situación, tendrán derecho a solicitar la intervención de la Policía, de acuerdo con el Código de Policía Vigente. Ley 1801 de 2017, modificada por el Decreto 555 del 2017, ley 2000 de 2019 y/o normas que lo ajusten, modifiquen o reglamenten
- f. Todo residente, propietario o arrendatario al llegar al Condominio Amaranto Club House deberá ser recibido de una manera cordial donde sea partícipe de una inducción por parte de la Administración, quien a su vez le informará la estructura administrativa con que cuenta el Condominio. Así mismo conocerá todos los mecanismos de participación con los que puede contar para ser parte activa de la comunidad, recibiendo todo tipo de información que le facilite su diario vivir en el Condominio.
- g. Todo propietario o residente tiene el derecho de serle entregado(s) los chips vehiculares para el ingreso y salida vehicular previo diligenciamiento de los formatos dispuestos para tal fin y de soportar el respectivo pago.



DEBERES

ARTÍCULO 10. Los Residentes Propietarios, Tenedores y Arrendatarios, además de los contenidos en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Condominio, tendrán los siguientes deberes:

- a. Asistir con carácter obligatorio, a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, lo mismo que a las reuniones a las cuales se convoquen por intermedio de la Administración, o las que convoque el Consejo de Administración.
- b. Pagar oportunamente la cuota de administración, las contribuciones extraordinarias, cumplir y/o pagar las sanciones establecidas en el Reglamento de Propiedad Horizontal.
- c. Mantener excelente conducta dentro del Condominio.
- d. Informarse constantemente sobre los estatutos, reglamentos, manual de convivencia del Condominio, para cumplirlos y velar por su observancia. El no conocimiento de ellos, no lo exonera de la responsabilidad.
- e. Responder ante la Administración del Condominio por la conducta de sus familiares e invitados, haciéndose cargo del resarcimiento de perjuicios causados por estos al Condominio o sus residentes.
- f. Dar ejemplo en inculcar en los menores, el sentido de pertenencia y espíritu de conservación, cuidado y aseo de prados, jardines, ascensores, zonas sociales y deportivas paredes de las áreas sociales, y los parqueaderos, evitando: jugar en las zonas verdes o parqueaderos, ingresar mojados en los ascensores o zonas sociales, no subirse sobre las mesas del juego ni mallas de las canchas múltiples, y en general aquellas que por sentido común hagan parte de la buena convivencia y el cuidado y conservación del Condominio.
- g. Realizar con responsabilidad las actividades desarrolladas en las zonas sociales y comunes.
- h. Informar y dar a conocer a sus invitados, las normas establecidas para el uso de las áreas comunes y el buen comportamiento dentro del condominio
- i. Informar adecuada y oportunamente al Consejo de Administración o a la Administración, y a los vigilantes la violación de las normas establecidas en el Reglamento, con miras a prevenir y asegurar las condiciones de seguridad y tranquilidad del Condominio.
- j. Recibir los chips o tags inteligentes para el ingreso vehicular y cumplir con lo estipulado para su manejo por parte de la Administración o Consejo de Administración.

PROHIBICIONES

ARTÍCULO 11. Está prohibido entre otras las siguientes actividades:

- a. Utilizar y/o alquilar los salones sociales o cualquier área social, lobby o sala de recibo del condominio, salón de tareas y salón de oración para eventos de tipo político, religioso, laboral, estudiantil, o universitario, deportivo, negociaciones comerciales, asesorías o trámites laborales o de cualquier otra índole personal
- b. Hacer uso de la zona social cuando se encuentre afectado por sanciones disciplinarias o morosidad en la cuota de administración y multas. Para esto la administración deberá



informar a las personas encargadas de cada zona (sea gimnasio, piscinas, salones sociales, BBQ, canchas de tenis y squash, sauna y turco y demás zonas deportivas) el estado de la sanción informando número de edificio y apartamento. Para el caso de los salones sociales y los BBQ; la Administración podrá rechazar la solicitud de alquiler. Así mismo la Administración comunicará al propietario, residente, tenedor o arrendatario sancionado que en cumplimiento a este manual de convivencia y al Reglamento de Propiedad Horizontal no podrá acceder a las zonas comunes.

- c. Realizar cualquier tipo de reformas locativas (cambio de pisos, modificaciones en cocina, baños, lavaderos, closets, depósitos, colocación de chasos, y realizar obras que perturben reiterativamente la tranquilidad de los demás residentes), fuera del horario establecido para estos fines.

Parágrafo: El horario establecido para estas actividades es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m y 2:00 P.M. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12 m. Los días domingos, festivos y sábados en horarios no autorizados, se prohíbe igualmente el ingreso de material de construcción.

- d. Ejecutar actos y conductas que perturben reiterativamente la tranquilidad de los demás propietarios o usuarios, o de las personas que merecen un cuidado o trato especial, dentro del marco de las normas de urbanidad y cultura, y buenas costumbres que no son otra cosa que reconocer que “mis derechos llegan hasta donde empiezan los de los demás, y sin perjuicio de los derechos al libre desarrollo de la personalidad
- e. Lanzar deliberadamente por los balcones y/o ventanas interiores que den a los patios y jardines de los apartamentos del primer piso y balcones de los apartamentos de pisos inferiores como también al exterior del Condominio: muebles, electrodomésticos, vasos, frascos, colillas de cigarrillos o cualquier tipo de desecho u objeto que pueda generar contaminación ambiental atentar contra la seguridad e integridad física de los habitantes de estos apartamentos o de los transeúntes.
- f. Utilizar pólvora detonante o explosiva dentro del Condominio.
- g. Tomar energía de enchufes de las áreas comunes para los apartamentos.
- h. El ingreso de taxis al Condominio, salvo situaciones especiales como Residentes enfermos, con alguna incapacidad física o que demuestren que vienen con carga (cajas, bolsas, maletas etc) que amerite su ingreso en taxi al condominio.
- i. Ingresar los vehículos y motos hasta los ascensores en el hall del sótano o transitar por las áreas comunes no destinadas para los vehículos y motos
- j. Exceder la velocidad máxima permitida para los vehículos y motos dentro del condominio de 5 km por hora.
- k. Demoler o mermar muros.
- l. Depositar materiales de construcción en el hall de ascensores y transportarlos por los ascensores.
- m. Preparar mezcla de materiales de construcción en los parqueaderos, inclusive en el propio, ni por fuera de los depósitos, ni en los pasillos o vías del Condominio.
- n. Modificar la fachada.

- o. Almacenar escombros fuera del apartamento en el hall de ascensores o en los balcones; éstos deben ser empacados en bolsas o tulas dentro del apartamento y deben ser bajados por la escalera hasta el vehículo. No se pueden arrojar por el shut de basuras ni dejarlos en el sótano al lado del depósito de basuras.
- p. Ejecutar obras y utilizar taladros los días sábado en la tarde y los domingos y festivos.
- q. Realizar obras en las terrazas que generen mayor peso a la estructura del calculado en los diseños, así como instalar domos que generen fuerzas de viento no contempladas en los estudios. Además, no se pueden realizar modificaciones internas en los apartamentos, debido a que los mismos afectan la estabilidad estructural de todo el edificio por el sistema integral constructivo utilizado por la Constructora.
- r. Utilizar equipos de sonido en las áreas comunes del condominio, salvo en los salones sociales, BBQ, salón de oración cuando se utilicen en actividades organizadas por la Administración, el Consejo de Administración, el comité de convivencia y las autorizadas por la Administración.
- s. Sobrepasar los límites de ruidos, sonoridad y percusión a los permitidos por la normatividad vigente.
- t. Provocar Cualquier interrupción abusiva de la seguridad, tranquilidad por ruidos y reparaciones fuera del horario permitido, que rompa el equilibrio de la normal convivencia
- u. Utilizar el lobby o sala de recibo del Condominio como sitio de negociaciones comerciales o para realizar pagos a empleados de los residentes.
- v. Consumir licores en las áreas comunes, piscinas, canchas deportivas, salones sociales, gimnasio, BBQ, sauna, turco, parqueaderos y escaleras de emergencia, excepto que se cuente con autorización para realizar una fiesta en los salones sociales, bajo condiciones de no exageración en el consumo.
- w. Cada propietario tendrá sobre su unidad Privada un derecho de dominio exclusivo, por lo que puede vender, enajenar, gravar, dar en anticresis o ceder la tenencia de su unidad privada, (Apartamento, local, oficina, etc.) a cualquier título. Existen, sin embargo, límites a este derecho, impuestos por las leyes y reglamentos, especialmente en lo que se refiere al "uso exclusivo" para el que fue construido el inmueble. De esta forma, si Usted adquirió un apartamento en un Condominio residencial, no puede destinarlo a oficina o local comercial.
- x. Está prohibido en los jardines del primer piso hacer modificaciones de los prados, jardines y las exageraciones de matas y materas, ya que son áreas comunes de uso privado y es responsabilidad de la administración la uniformidad del cerco de estas zonas del condominio y evitar humedad y deterioro de la placa.
- y. Ubicar en el acceso peatonal ubicado al lado del lobby del condominio los carros de mercado de Supertiendas Olímpica, en caso de incumplir esta prohibición se hará un llamado de atención y de continuar con dicha actuación se impondrá la sanción aprobada en asamblea extraordinaria de Noviembre de 2019

EXCEPCIONES:

- ✓ Cuando el Residente Propietario o arrendatario posea un taxi, lo estacionará en su parqueadero.

CAPÍTULO III

OBLIGACIONES ECONÓMICAS

ARTÍCULO 12. Constituyen obligaciones de carácter económico a cargo de los Propietarios las siguientes:

1. Cancelar oportunamente el valor de cuotas ordinarias o extraordinarias de administración autorizadas por la Asamblea General de Copropietarios. Las ordinarias deben ser pagadas dentro del mes de prestación del servicio (del 1 al 30), en tanto que las extraordinarias deben cubrirse en las fechas que determine la Asamblea.

La Asamblea de Copropietarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28, numeral 1 del Reglamento de Propiedad Horizontal, podrá disponer de descuentos a los Copropietarios que paguen oportunamente la cuota de Administración.

PARÁGRAFO

A los propietarios que no cancelen oportunamente pasados los 30 días de cada mes, además de las sanciones legales se procederá a restringirles el uso de áreas comunes tales como piscinas, canchas deportivas, salones sociales, gimnasio, BBQ, sauna y turco. Este incentivo deberá quedar liquidado y establecido en tiempo, en el desprendible de pago que expide la administración.

ARTICULO 13. Acumuladas dos cuotas de administración sin cancelar, se procederá a notificar por escrito y, en caso de no cumplir con el plazo dado, se publicará su nombre en la cartelera como deudor moroso (de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 675 de 2001), sin perjuicio de que la Administración adelante el respectivo cobro jurídico.

La acumulación de una cuota de administración sin cancelar dará lugar al cobro por vía pre jurídica, debiéndose aclarar que los honorarios del abogado y costas estarán a cargo del deudor moroso, toda vez, que el propietario, residente, arrendatario y tenedor es el único responsable del cumplimiento en el pago de la Administración. En caso de tener arrendatarios, el propietario deberá tomar las medidas preventivas necesarias a efecto de que su responsabilidad se cumpla oportunamente. A partir del 30 de cada mes se cobrará interés de mora de acuerdo con el interés comercial certificado por la superintendencia Financiera de Colombia.

USO DE LA ZONA SOCIAL

ARTÍCULO 14. La zona social está compuesta por la zona de juegos infantiles, zona de grama sintética, canchas múltiples de basquetbol y Microfútbol, cancha de Tenis, cancha de vóleybol, cancha de Squash, Gimnasio, Baño Turco y Sauna, piscinas, BBQ's, salones para eventos sociales, Guardería, Salón de Tareas, zonas verdes y jardines (áreas comunes de uso privado) y salón de oración.

SALONES PARA EVENTOS SOCIALES

ARTICULO 15 Alquiler: Para hacer uso de las Sedes Sociales del Condominio se requiere:

- a) Que el solicitante sea residente del Condominio
- b) Estar a Paz y Salvo por todo concepto con la Administración al momento de la solicitud
- c) Que no haya sido sancionado por la Administración en el uso indebido de las áreas comunes en los últimos tres (3) meses. Para este efecto el administrador verificará el libro de control y dejará constancia de lo actuado.
- d) Diligenciar el formato diseñado por la administración.
- e) Acreditar el pago del valor correspondiente por el alquiler.

Reservación: La reserva de las Sedes Sociales, debe ser tramitada mediante el formato diseñado para tal fin, con suficiente anticipación de acuerdo a disponibilidad del área social; especificando el número y el nombre de los invitados, objeto de la reunión y el horario. Las Sedes Sociales no se alquilan para reuniones o fiestas de personas que no residan en el condominio o menores de edad.

Parágrafo 1: Los dos salones existentes serán alquilados para un número máximo de 100 personas por salón durante los viernes, sábados y domingos cuando el lunes sea festivo. La hora máxima de servicio será hasta la 1:00 a.m. sin posibilidad de ser extendido.

Autorización para el uso: La autorización para el uso de las sedes Sociales será dada por la administración, luego de revisar todos los requisitos anteriores y el diligenciamiento del formato. La autorización solo incluye el uso del salón requerido, quedando restringido el acceso de los invitados a zonas comunales diferentes de la misma, considerando una posible amonestación y sanción a quien lo tomó en alquiler.

Tarifas y Mecanismos: Corresponde a la Administración del Condominio la adjudicación del alquiler de las Sedes Sociales respetando el cronograma de actividades y los parámetros de este reglamento:

a) El valor por alquiler de cada salón en horario nocturno será del treinta y cuatro por ciento (34%) de 1 SMMLV en el horario 6:00 p.m. a 1:00 a.m. En el caso de eventos durante el día en el horario de 2:00 p.m a 6:00 p.m., el valor por alquiler de cada salón será del diecisiete por ciento (17%) de 1 SMMLV. Se podrá tomar en alquiler el salón social por horas, en un mínimo de dos (2) horas sin exceder el horario de la jornada establecida y el valor a cobrar será la hora según el horario acordado en formato de alquiler. Una vez tomado en alquiler el salón social, no podrá extenderse el horario reglamentado. El alquiler de los salones incluye el aseo.

b) El alquiler debe ser cancelado antes de realizar el evento y no será fraccionable, objeto de crédito o reembolsable bajo ninguna circunstancia.

c) La Administración del Condominio será la única responsable de la entrega del salón social haciendo el inventario de bienes, infraestructura y enseres, y quien lo toma en alquiler asume la responsabilidad de restituir dicho inventario, en las mismas condiciones de calidad y cantidad como recibió, mediante contrato de entrega firmado por las dos partes.

d) El residente que tome en alquiler la sede social debe resarcir los daños y cubrir costos derivados de los mencionados hechos, en un tiempo máximo de ocho (8) días calendario. Si el residente no cumple, estos costos se cargarán a la factura de cobro de administración del mes inmediatamente siguiente y será sancionado, mínimo por tres (3) meses, para poder dar uso en calidad de alquiler de las Sedes Sociales.



- e) Queda prohibido el uso de sustancias psicoactivas dentro del condominio, en áreas comunes, para todos los residentes y visitantes que alquilan y asistan a los eventos en las sedes sociales.
- f) El consumo de bebidas alcohólicas dentro del condominio deberá ser moderado por quienes alquilan y asistan a los eventos, cualquier tipo de escándalo o perturbación del orden y la tranquilidad de los residentes generará sanción a quien lo tomó en alquilar con multa de 25% de 1SMMLV.
- g) En ningún caso los salones sociales se alquilarán para realizar eventos en donde se comprometa la moral de las personas asistentes y residentes.
- h) En ningún caso se alquilarán los salones con destino a fiestas empresariales así los residentes hagan la representación. Debe ser solo de tipo familiar.
- i) En ningún caso se permitirá que los salones sean utilizados en publicidad de productos y/o servicios. Para estos eventos se permitirá el uso de los parqueaderos de visitantes externos.
- j) En ningún caso los salones deberán usarse para realizar fiestas que generen lucro, se cobre el ingreso de los asistentes o para actos políticos partidistas de campañas electorales. Exceptuando las actividades organizadas por los residentes con fines de invertir en el mejoramiento de los mismos.
- k) El ingreso de invitados se permite mediante la verificación de la lista remitida por quien toma en alquiler las Sedes Sociales.
- l) No se pueden utilizar estos espacios para practicar patinaje, futbol, baloncesto, ciclismo o cualquier otro deporte que genere actividad física, que implique el uso de elementos que afecten el piso, excepto los juegos y deportes de mesa como cartas, parques, ping pong, etc.

ARTICULO 16. Sanciones: En caso de incumplimiento de las normas en el uso de las Sedes Sociales, el Administrador (a) o el consejo de administración sancionará al infractor previa facultad del órgano con la prohibición del alquiler de la misma durante los tres (3) meses siguientes. Además de las contempladas en el contrato.

PARAGRAFO. Considerando que la tableta instalada en los pisos de los salones sociales no es apta para soportar la fricción y el golpeo al practicar el patinaje, no se permite la práctica de dicho deporte en estas zonas. Igualmente, no se permite el uso de bicicletas, patinetas o cualquier otro elemento en las zonas comunes.

ZONA DE JUEGOS INFANTILES

ARTÍCULO 17. La zona de juegos infantiles como columpios, rodaderos y pasamanos es de uso exclusivo para menores de 12 años y estará disponible en el siguiente horario:

Lunes a Domingo de 06:00 a.m. a 09:00 p.m.

PARÁGRAFO: Los niños no deben hacer uso de los juegos infantiles en traje de baño y deben permanecer acompañados por un adulto. Se prohíbe hacer uso diferente para el cual fueron diseñados.

SALON DE ORACION (Ley 130 de 1994)

ARTÍCULO 18. El condominio Residencial **AMARANTO CLUB HOUSE** respeta la libertad de cultos (Artículo 19 Constitución Política). Los residentes que quieran hacer uso del espacio asignado para el culto y la oración deberán informar a la administración la fecha y hora de su celebración.

PARÁGRAFO: Quien utilice el salón de oración para la celebración de sus creencias podrá arreglar dicho espacio de acuerdo a su culto de manera transitoria, además, deberá cubrir las imágenes



existentes con un velo (decreto 354 de 1998).

GUARDERÍA Y SALON DE TAREAS

ARTÍCULO 19. El espacio destinado a guardería queda a disposición de la asamblea darle nueva utilidad según necesidad del condominio.

ARTÍCULO 20. Salón de Tareas es el espacio destinado para actividades académicas y recreativas.

- a. Se entiende por académica toda actividad que haga referencia a la lectura, estudio y orientación pedagógica en un ambiente que favorezca el aprendizaje.

Parágrafo: Se prohíbe el consumo de cualquier tipo de bebida alcohólica, así como el consumo de sustancias sicoactivas.

- b. El área de tareas es exclusiva para actividades tranquilas de lectura y estudio.
- c. El salón de tareas no podrá ser alquilado para uso exclusivo de ningún residente ni propietario.
- d. Para garantizar que estos lugares estén aseados y brinden un ambiente sano para los niños, se prohíbe el ingreso de mascotas a estas áreas.
- e. No se pueden utilizar estos espacios para practicar patinaje, futbol, baloncesto, ciclismo o cualquier otro deporte que genere actividad física.

PISCINAS

ARTÍCULO 21. El uso de las piscinas es exclusivo para residentes e invitados de los residentes según definición de los artículos 1 al 8 del presente manual. Es obligatoria la presencia del residente acompañando sus invitados al ingreso de las zonas húmedas.

PARÁGRAFO: Diligenciar el libro con lista completa con el nombre, cedula, numero de edificio (art. 3 RPH), apartamento.

ARTÍCULO 22. Para hacer uso de las piscinas es indispensable:

- a. Ingresar a las zonas húmedas con los pies y calzado limpios. Es estrictamente obligatorio ducharse y utilizar el lava pies cada vez que sale e ingrese a la piscina.
- b. Proveerse de su respectivo vestido de baño. Todos los bañistas sin excepción deberán usar gorro con el fin de mantener una higiene óptima en las piscinas y evitar el daño de las mismas por la acumulación de cabello.
- c. Para los niños que deban hacer uso de pañal desechable, este debe ser adecuado para piscina. Queda prohibido bañarse con cualquier otro tipo de ropa, (salvo con camisas diseñadas para proteger a niños y adultos de los rayos uvh).
- d. Los aceites, bloqueadores y bronceadores deberán ser retirados en la ducha, antes de la inmersión en las piscinas.
- e. No se autoriza el ingreso de mascotas a las piscinas ni a las zonas húmedas en general.
- f. Los usuarios de las piscinas no deben mojar las áreas comunes. Ascensores, puntos fijos y salones sociales.



- g. No se pueden utilizar estos espacios para practicar patinaje, fútbol, baloncesto, ciclismo o cualquier otro deporte que genere actividad física.
- h. El horario establecido para el uso de las piscinas será establecido por El Consejo de Administración y la Administración de acuerdo al uso de esta zona común y al presupuesto de la Copropiedad y en todo caso deberá ser informado a los Propietarios y Residentes del Condominio, el horario actual es el siguiente:

- Piscina No1 (ubicada entre los edificios 1, 2, 3 y 4)

Sábado Domingos y festivos: 9:00 AM a 12:00 M y de 2:00 PM a 9:00 PM

- Piscina No2 (ubicada entre los edificios 5, 6, 7 y 8)

Martes a Viernes: 3:00 PM a 9:00 PM

Sábado Domingos y festivos: 9:00 AM a 12:00 M y de 2:00 PM a 9:00 PM

PARAGRAFO 1: Habilitar el uso de las piscinas para tratamientos terapéuticos o la enseñanza de natación en horario de 6:00 a 8:00 am, asumiendo el costo del salvavidas.

PARÁGRAFO 2. El cumplimiento de estas normas evita el taponamiento de los filtros (por acción del cabello largo y residuos de comidas y papeles) el deterioro prematuro del agua, lo que implicaría sobrecostos en el mantenimiento y en el consumo de agua para este uso.

PARÁGRAFO 3. Sin excepción alguna, la piscina sólo estará abierta cuando esté al servicio el Salvavidas.

PARÁGRAFO 4. El Salvavidas será la persona encargada de controlar el ingreso a la piscina y de llevar un historial de las personas que ingresan a ella, de exigir a los usuarios el uso del gorro y del vestido de baño apropiado. También deberá prohibir que los usuarios que acaban de jugar en las canchas se bañen en la piscina con el uniforme deportivo y exigir que cada usuario se duche antes de ingresar a la piscina, como también prohibir el consumo de alimentos dentro de la piscina y el consumo de bebidas embriagantes dentro y fuera de ella. El Salvavidas podrá sacar de la piscina y de la zona húmeda a los usuarios que no cumplan con estas reglas y para ello podrá valerse de los vigilantes para hacer efectiva la salida. En síntesis, es responsabilidad del Salvavidas velar porque se cumpla el reglamento para acceder a la piscina y deberá informar a la Administración cualquier irregularidad que se presente.

ARTÍCULO 23. La capacidad de la piscina es limitada, el uso de la misma quedará restringido solamente a los propietarios, arrendatarios, tenedores, familiares y visitantes quienes obligatoriamente deberán diligenciar el libro de control que para tal efecto se lleve por parte del Salvavidas. No se permitirá el ingreso a invitados que entren y salgan del Condominio el mismo día

PARÁGRAFO: Los Residentes del Condominio podrán invitar máximo dos (2) visitantes NO Residenciados dos (2) veces al mes a que disfruten las piscinas del condominio, el horario establecido para tal fin es de martes a viernes de 3:00 PM a 9:00 PM y deberá anunciarlos con 24 horas de anticipación a la Administración.

NOTA 1: Si las piscinas se encuentran con su capacidad de ocupación máxima no se podrá ingresar a esta área y se deberá esperar a que el nivel de ocupación baje y se pueda ingresar, independientemente de si el usuario es Residente o Visitante.

NOTA 2: La capacidad de las piscinas está reglamentada por la Resolución 1510 de 2011 del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL mediante la cual se define los criterios técnicos y de seguridad para piscinas y se dictan otras disposiciones, en su CAPÍTULO IV. OTRAS DISPOSICIONES. ARTÍCULO 23. CARGA MÁXIMA DE BAÑISTAS EN ESTANQUE DE PISCINAS DE USO COLECTIVO, establece que *“La carga máxima de bañistas o aforo está dada por el cociente entre el área de lámina o espejo de agua y el factor de uso, como se describe en la Tabla No 4”*

TABLA No 4 CARGA MÁXIMA DE BAÑISTAS

PROFUNDIDAD (m)	MÁXIMA CARGA DE BAÑISTAS (Bañistas por m ²)
Menor que 1	1 bañista por 2,2 m ²
1 - 1,5	1 bañista por 2,7 m ²
Mayor que 1,5	1 bañista por 4,0 m ²

A continuación se relacionan las piscinas del condominio con su profundidad, área y la correspondiente capacidad según los datos anteriores;

PISCINA	PROFUNDIDAD (m)	ÁREA (m ²)	MÁXIMA CARGA DE BAÑISTAS
GRANDE No 1	1.36	81.65	30 personas
PEQUEÑA No 1	0.48	11.35	5 niños
GRANDE No 2	1.45	9118.42	44 personas
PEQUEÑA No 2	0.45	11.35	5 niños

ARTÍCULO 24. Se prohíbe usar equipos de sonido a alto volumen, así como llevar materiales de vidrio, vasos, botellas o cualquier otro elemento corto punzante. Quedan prohibidos los juegos bruscos, carreras en el perímetro de la piscina y desarrollar actividades recreativas con materiales deportivos no apropiados para el agua, como balones de fútbol, voleibol, básquet, etc.

ARTÍCULO 25. Además de las normas anteriores y las descritas en el REGLAMENTO fijado dentro de la zona húmeda, se debe tener en cuenta:

- No arrojar elementos como botellas, vasos o cualquier otro elemento de desecho al interior de la piscina.
- Los menores de 12 años podrán hacer uso de piscina solo en compañía de un adulto responsable.
- No se permite el uso de aparatos eléctricos cerca de la piscina.
- Prohibición del ingreso a la piscina de los bañistas con cadenas, collares, elementos similares que permitan el atrapamiento mecánico.
- Prohibición del uso de la piscina por bañistas con heridas visibles, laceraciones o infecciones en la piel.
- La responsabilidad por objetos extraviados o averiados en las áreas de recreación recae exclusivamente en los propietarios de dichos objetos.
- No se permite el uso de ningún tipo de tratamiento facial o capilar dentro de las piscinas y zonas húmedas.
- No se permite afeitarse o arreglarse las manos o los pies en el área de las piscinas.
- Se deberá guardar respeto y debido comportamiento evitando dar espectáculos indecorosos.
- Los flotadores y dispositivos de seguridad de la piscina son para casos de emergencia, se prohíbe el uso de estos elementos para aspectos diferentes para los cuales fueron creados.



ARTÍCULO 26. Quien contamine la piscina con cualquier elemento tóxico pagará el valor del cambio de agua, los exámenes microbiológicos y los químicos necesarios para su recuperación. Si se trata de un visitante, el cargo se le hará al responsable de la invitación.

ARTÍCULO 27. Derechos de uso: Los Usuarios podrán disfrutar del uso apropiado y racional de las piscinas ajustándose a las reglamentaciones de horario y vestuario previstos en el reglamento.

PARÁGRAFO 1. Los usuarios deben acatar las instrucciones dadas por el salvavidas o personal de vigilancia del condominio. En todo caso se debe cumplir con el reglamento instalado dentro de las zonas húmedas

Quien no acate las anteriores recomendaciones y se compruebe que ha incurrido en ellas, será requerido y si continúa cometiendo la infracción se sancionará, respetando siempre el debido proceso.

BAÑO TURCO Y SAUNA

ARTÍCULO 28. Tanto por la preservación física, como por la seguridad y conservación del área está prohibido el uso a menores de 18 años que no vayan acompañados por un adulto. Edad mínima del ingreso al sauna y turco es de 14 años.

Por razones de seguridad higiénicas, es importante ducharse antes de ingresar y después de salir del sauna y turco.

El horario establecido para ser uso del sauna y turco será establecido por El Consejo de Administración y la Administración de acuerdo al uso de esta zona común y al presupuesto de la Copropiedad y en todo caso deberá ser informado a los Propietarios y Residentes del Condominio, el horario actual es el siguiente:

Martes a viernes de 6.00pm a 9.00pm.y Sábados, domingos y festivos de 8.00am a 11am. Y de 5.00pm a 8.pm.

Todos los usuarios de esta área común deben cumplir con las siguientes pautas de uso:

- El uso del sauna y turco requiere traje de baño en lycra y toalla.
- El número máximo de persona que pueden ingresar al mismo tiempo es 10.
- El tiempo normal de una sesión de sauna y turco oscila entre 10 a 30 minutos
- Es prohibido el uso de celulares, cadenas, pulseras, anillos u otros objetos que pueden causar quemaduras
- Evitar entrar al sauna y turco si se tiene excesiva hambre o si acabo de comer.
- Prohibido ingresar bebidas alcohólicas, fumar, comer, tomar medicamentos en el interior del sauna y turco.
- No es recomendable tomar más de dos (2) sesiones semanales.
- Finalizada la sesión debe ducharse con agua fría y hacer un descanso de 5 a 10 minutos sin olvidar tomar agua fría para evitar una deshidratación.

El incumplimiento de estas normas puede ser causal suficiente para privar al residente de las zonas húmedas.

PARAGRAFO Los Residentes de los apartamentos del Condominio podrán invitar a disfrutar de esta zona común a máximo dos (2) visitantes NO Residenciados 1 vez al mes cualquier día de lunes a viernes de 6:00 PM a 9:00 PM

NOTA 1: El Residente que va a tener invitados en estas zonas comunes deberá notificar a la



administración con 24 horas de anticipación.

NOTA 2: El reglamento de uso de estas zonas comunes establece su capacidad máxima de ocupación en 10 personas para el turco y 10 personas para el sauna.

ARTÍCULO 29. Las reuniones privadas (familiares), podrán ser realizadas siempre y cuando se cumpla con los siguientes aspectos:

- a. Música a bajo nivel respetando los decibeles permitidos
- b. Tono de la voz moderado
- c. Vocabulario respetuoso

Horario:

Lunes a jueves de 9:00 am a 9:00 pm

Viernes de 9:00 am a 10:00 pm

Sábados, domingos y festivos de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

PARÁGRAFO: Estas reuniones deberán realizarse en la sala y balcón de la misma.

ARTÍCULO 30. El ruido generado por equipos de sonido, instrumentos musicales o cualquier dispositivo similar en el salón social ó en el interior de las unidades privadas, debe ser moderado, teniendo en cuenta el Reglamento de Protección y Control de Aire, Decreto No. 0948 de 1995, del Sistema Ambiental, el cual establece la norma de generación y emisión de ruido, donde se prohíbe la generación de ruido que trascienda al medio ambiente, que perturbe la tranquilidad ciudadana o que genere hacia la vecindad o al medio ambiente niveles de ruido superiores a los establecidos para zonas residenciales. (Artículo 15. Numeral 2. Sector B, Tranquilidad y Ruido Moderado, 30db de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y de 40 db de 8:00 p.m. a 2:00 a.m.), o las demás normativas que reglamenten y/o modifiquen el ítem en mención.

ARTÍCULO 31. Una persona mayor debe responder por el cuidado de los menores en cualquier sitio del área social. La vigilancia y seguridad de los niños es competencia de los padres o adulto responsable. La administración no puede responder por situaciones de riesgo inherentes a la inobservancia de esta obligación. Los menores invitados no deben estar corriendo sin supervisión por las zonas comunes de uso infantil, sobre todo en horas de la noche.

ARTÍCULO 32. Al personal de seguridad, jardineros, aseo y empleadas domésticas, que trabajen en los diferentes apartamentos, así como a los arrendatarios o propietarios de locales comerciales no les está permitido el disfrute de las Zonas Sociales.

ZONA DE BBQ

ARTICULO 33. El uso de las zonas de BBQ será exclusivamente para la actividad de asados familiares, todos los días de 11:00 am hasta las 9:00 pm sin la posibilidad de ser extendido dicho horario. Y festivos de 11:00 am a 10:00 pm.

ARTICULO 34 Alquiler: Para hacer uso de la zona de BBQ se requiere:

- a) Que el solicitante sea residente del Condominio
- b) Estar a Paz y Salvo por todo concepto con la Administración al momento de la solicitud
- c) Que no haya sido sancionado por la Administración en el uso indebido de las áreas comunes en los últimos tres (3) meses. Para este efecto el administrador verificará el libro de control y dejará constancia de lo actuado.
- d) Diligenciar el formato diseñado por la administración.



e) Acreditar mediante consignación el valor correspondiente por el alquiler.

Reservación: La reserva de la zona de BBQ, debe ser tramitada mediante el formato diseñado para tal fin, con 10 días de anticipación de acuerdo a disponibilidad del área social; especificando el número y el nombre de los invitados, objeto de la reunión y el horario. La zona de BBQ no se alquila para reuniones o fiestas de personas que no residan en el condominio o menores de edad.

Parágrafo 1: La zona de BBQ existentes serán alquilados para un número máximo de 25 personas por BBQ y en ningún caso podrá alquilarse más de un BBQ por persona; así mismo, no podrán ocuparse los BBQ que no estén alquilados.

Autorización para el uso: La autorización para el uso de la zona de BBQ será dada por la administración, luego de revisar todos los requisitos anteriores y el diligenciamiento del formato. La autorización solo incluye el uso del BBQ requerido, quedando restringido el acceso de los invitados a zonas comunales diferentes de la misma, considerando una posible amonestación y sanción a quien lo tomó en alquiler. Se hace excepción al servicio de los baños.

Tarifas y Mecanismos: Corresponde a la Administración del Condominio la adjudicación del alquiler del BBQ respetando el cronograma de actividades y los parámetros de este reglamento:

- f) El valor por alquiler de cada BBQ será del siete por ciento (7%) de 1 SMMLV en el establecido. Una vez tomado en alquiler el BBQ, no podrá extenderse el horario reglamentado. El alquiler del BBQ incluye el aseo y vigilancia durante el evento, el vigilante tendrá dentro de sus responsabilidades la entrega y recepción del BBQ, el control de los invitados el cumplimiento del horario, supervisar el buen manejo del área y demás normas que regulan esta zona. Dicho valor de alquiler incluirá la entrega de 25 manillas para los invitados que serán entregadas en portería para llevar el respectivo control.
- g) El alquiler debe ser cancelado antes de realizar el evento y no será fraccionable, objeto de crédito o reembolsable bajo ninguna circunstancia.
- h) La Administración del Condominio será la única responsable de la entrega del BBQ haciendo el inventario de bienes, infraestructura y enseres, y quien lo toma en alquiler asume la responsabilidad de restituir dicho inventario, en las mismas condiciones de calidad y cantidad como recibió, mediante contrato de entrega firmado por las dos partes.
- i) El residente que tome en alquiler el BBQ debe resarcir los daños y cubrir costos derivados de los mencionados hechos, en un tiempo máximo de ocho (8) días calendario. Si el residente no cumple, estos costos se cargarán a la factura de cobro de administración del mes inmediatamente siguiente y será sancionado, mínimo por tres (3) meses, para poder dar uso en calidad de alquiler de las Sedes Sociales.
- j) Queda prohibido el uso de sustancias psicoactivas dentro del condominio, por quienes alquilan y asistan a los eventos en las sedes sociales, BBQ o cualquier otra zona común.
- k) El consumo de bebidas alcohólicas dentro del condominio deberá ser moderado por quienes alquilan y asistan a los eventos, cualquier tipo de escándalo o perturbación del orden y la tranquilidad de los residentes generará sanción a quien lo tomó en alquilar con multa de 25% de 1SMMLV.
- l) En ningún caso los BBQ se alquilarán para realizar eventos en donde se comprometa la moral de las personas asistentes y residentes.
- m) En ningún caso se alquilarán los BBQ con destino a fiestas empresariales así los residentes hagan la representación. Debe ser solo de tipo familiar.
- n) En ningún caso se permitirá que los BBQ sean utilizados en publicidad de productos y/o servicios. Para estos eventos se permitirá el uso de los parqueaderos de visitantes externos.
- o) En ningún caso los BBQ deberán usarse para realizar fiestas que generen lucro, se cobre el ingreso de los asistentes o para actos políticos partidistas de campañas electorales. Exceptuando las actividades organizadas por los residentes con fines de invertir en el



mejoramiento del condominio.

- p) Los implementos, insumos y demás son de entera responsabilidad de quien toma en alquiler el BBQ.
- q) El ingreso y control de invitados se permite mediante la verificación de la lista remitida por quien toma en alquiler el BBQ y uso de la manilla.
- r) No se pueden utilizar estos espacios para practicar patinaje, fútbol, baloncesto, ciclismo o cualquier otro deporte que genere actividad física, excepto los juegos y deportes de mesa como cartas, parques, etc.

ARTICULO 35. Sanciones: En caso de incumplimiento de las normas en el uso de las Sedes Sociales, el Administrador (a) o el consejo de administración sancionará al infractor previa facultad del órgano con la prohibición del alquiler de la misma durante los tres (3) meses siguientes. Además de las contempladas en el contrato.

CAPÍTULO V

ZONAS O BIENES COMUNES

ARTÍCULO 36. Son los elementos, zonas y equipos de la Unidad Residencial que permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación seguridad, uso y goce de los bienes de dominio particular, que pertenecen en común y proindiviso a los propietarios, siendo por tanto inalienables e inembargables en forma separada.

Estas áreas son de todos y para todos. Debemos velar porque su mantenimiento y buen estado se cumpla, al mismo tiempo utilizarlas de la mejor manera para que brinden bienestar y seguridad a los residentes del conjunto. El diseño de estos espacios ya está implementado y debemos procurar mejorarlos y cuidarlos partiendo de lo que ya se tiene. Lo anterior es para beneficio de todos, redundando en mayor valorización del conjunto y por consiguiente el de los bienes privados.

En cuanto al manejo y usufructo de áreas y/o zonas comunes, se regirá por las disposiciones contempladas en el presente Manual de Convivencia, Reglamento de Propiedad Horizontal. Cuando se tenga dudas sobre la esencia de un área se deberá consultar con esta norma y dar aplicación taxativa a la enumeración allí descrita o a las reformas que del Reglamento de Propiedad Horizontal se hayan efectuado.

Entiéndase por Zonas Comunes del Condominio, además de las áreas antes mencionadas, las siguientes: Los parqueaderos, pasillos, escaleras, rampas, calzadas peatonales y vehiculares, zonas verdes y jardines, portería, oficina de Administración, cuarto de basuras, muro de cerramiento y parqueaderos de visitantes.

Conforme al artículo 19 de la Ley 675 de 2001: tendrán la calidad de bienes comunes no solo los bienes identificados de manera expresas en el reglamento, si no todos aquellos señalados como tales en los planos aprobados en la licencia de construcción o en el documento que haga sus veces.

PARÁGRAFO: Los parqueaderos y depósitos asignados a cada uno de los apartamentos mediante escritura de venta, si bien tienen el carácter de bienes comunes, su uso y goce son exclusivos para el propietario de cada apartamento. Conforme al artículo 23 de la Ley 675 de 2001, los propietarios de los bienes comunes de uso exclusivo están obligados a:

- No efectuar alteraciones ni realizar construcciones sobre o bajo el bien.



- No cambiar su destinación
- Hacerse cargo de las reparaciones a que haya lugar como consecuencia de aquellos deterioros que se produzcan por culpa del tenedor o de las reparaciones locativas que se requieran por el desgaste ocasionado aún bajo uso legítimo por el paso del tiempo.

ARTÍCULO 37. Cada propietario deberá contribuir con los gastos de administración, funcionamiento, sostenimiento, reparación, mantenimiento, reposición de los bienes comunes y pago de la prima de seguros de incendio y terremoto, entre otros, en proporción al coeficiente de copropiedad establecido.

ARTÍCULO 38. No se permite dar a las zonas comunes uso diferente al establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal.

ARTÍCULO 39 Los residentes no podrán hacer uso personal de los tomacorrientes para cargar elementos personales (celulares, computadores, vehículos eléctricos, etc.), ni llaves de agua, bombillería y demás implementos propios de las áreas comunes y para fines comunes, so pena de multas a las que haya lugar.

ARTÍCULO 40. Las personas que celebren veladas o reuniones sociales en horas nocturnas deberán cuidar su comportamiento, ser moderados en el tono de sus conversaciones y en el volumen de sus radios o equipos musicales, en grado tal que no perturben la tranquilidad y el descanso de sus vecinos. De todas formas, deberán tener en cuenta las prohibiciones establecidas en los literales D, E y F del artículo 11 del presente manual.

ARTÍCULO 41. El mantenimiento de las zonas comunes (jardines, zonas verdes, circulaciones peatonales, etc.), jardines de los apartamentos de los primeros pisos son responsabilidad de la Administración ya que son áreas comunes de uso privado como los establece el Reglamento de Propiedad Horizontal.

PARAGRAFO 1: Es responsabilidad de todos los residentes del Condominio, el respetar las zonas comunes de uso privado como son los jardines de los primeros pisos, para ello está prohibido arrojar cualquier tipo de desecho u elemento que arruine la fachada o que atenten contra la seguridad y tranquilidad de los residentes tal como se establece en el artículo 11 Literal E del presente manual.

PARÁGRAFO 2: Los propietarios de los primeros pisos deberán dejar que el personal de Administración se encargue del cuidado del jardín. No podrán modificar las plantas.

ARTÍCULO 42. En las Zonas Comunes tales como escaleras, pasillos rampas, zonas verdes, jardines, portería, grama sintética, cuarto de basuras y parqueaderos estará prohibido el uso de bicicletas, o de juegos de cualquier índole, que perturben la tranquilidad de las familias residenciadas, que impliquen potenciales riesgos para las personas que los ejecuten y/o acarreen daños a jardines y ventanales.

ARTÍCULO 43. Está prohibido colgar prendas u otros elementos en ventanas, balcones u otros sitios exteriores, de manera que se afecte visualmente la fachada del edificio. Respecto a las zonas comunes ubicadas afuera de los apartamentos queda prohibido dejar cajas, basuras, electrodomésticos o enseres dañado o viejos, en la Asamblea Extraordinaria de noviembre de 2019 se decidió que se pueden ubicar matas o elementos decorativos que no sean exagerados ni que tapen los medidores de agua y que no afecten la circulación en estas zonas.

En época navideña la Administración será la encargada de los adornos en las zonas comunes, no se podrá colocar individualmente, salvo que se haya decidido lo contrario en Asamblea.



ARTÍCULO 44. No está permitido colocar avisos, afiches o carteles en las ventanas o en las puertas de acceso a los edificios y tampoco en las carteleras comunes, salvo si el apartamento se ofrece en alquiler o venta.

ARTÍCULO 45. Cada habitante es responsable de mantener el aseo que la Administración adelante en la copropiedad, evitando ensuciar paredes, puntos fijos, pisos, fachada en general, escaleras, parqueaderos y áreas verdes o jardines, de la misma manera se prohíbe arrojar papeles, basura, así mismo fumar en los puntos fijos y arrojar las colillas de cigarrillo a la calle o dentro del conjunto y en las áreas comunes de la copropiedad. Se deberán utilizar las canecas de basura instaladas en las diferentes áreas comunes.

ARTICULO 46. Para conservar la estética del condominio se deben utilizar tonos claros en las cortinas de los balcones.

ARTICULO 47. Queda prohibido realizar modificaciones arquitectónicas o estéticas de las fachadas del condominio (puertas, ventanas, pinturas y otras)

DEL USO DEL PARQUEADERO

Para el ingreso de vehículos al parqueadero del Condominio se cuenta con un sistema de tags de proximidad o chips que son instalados en los vehículos reportados por los Residentes a la Administración y se activan con la proximidad del vehículo a las antenas receptoras instaladas en el ingreso y salida del condominio.

En caso de venta del vehículo, el Residente deberá manifestarlo a la Administración para desactivar el chip instalado y se deberá retirar el respectivo chip, si se requiere un nuevo chip se debe cancelar el valor en la cuenta del Condominio y diligenciar el formato para la solicitud.

Por ningún motivo se puede ingresar en contravía en ningún tipo de vehículo, es decir esta terminante prohibido ingresar al condominio por la salida vehicular, quien haga caso omiso será objeto de un proceso de investigación por dicha conducta.

ARTÍCULO 48. El condominio cuenta con parqueaderos dobles y sencillos de uso privado para el parqueo del vehículo (carro, moto, cuatrimoto, motocarro,) del propietario o arrendatario según el número asignado en la escritura pública. También cuenta con una zona de parqueo de uso exclusivo para ubicar motos que se registrá por los lineamientos de la administración.

ARTÍCULO 49. Debido a la ubicación del Condominio, el vehículo que está saliendo de la zona de parqueadero tiene prelación sobre el que ingresa. Todo vehículo debe tener las luces encendidas dentro del parqueadero tanto al salir como al entrar.

ARTÍCULO 50. Los Propietarios deberán dejar su vehículo (carro, moto, cuatrimoto, motocarro) u otro medio de transporte parqueado con la seguridad del caso, dentro de la zona destinada para tal fin, no invadiendo otros parqueaderos ni zonas de circulación y debe ser cuidadoso al abrir las puertas para no golpear el vehículo vecino. **El condominio no se hace responsable por objetos como cascots o paquetes dejados sobre los vehículos.**

ARTÍCULO 51. El copropietario, arrendatario, tenedor y residente debe informar por escrito a la Administración, todo cambio de vehículo autorizado para ingresar a la zona de parqueo propia de cada unidad, precisando su número de placa, marca y color.

ARTÍCULO 52. Los parqueaderos de visitantes son solamente para tal fin, por lo cual no deben



ser usados por los residentes de forma permanente o transitoria so pena de multa. Estos están ubicados en la parte de afuera del Condominio frente a los edificios 5 y 6. Y en el sótano entre los edificios 6 y 7.

ARTÍCULO 53. Los parqueaderos para discapacitados (zona azul) son de uso exclusivo para los mismos; el uso de ellos será máximo de 30 minutos para cada una de las funciones (subir o dejar personas en discapacidad).

INGRESO DE VISITANTES A PARQUEADERO DE VISITANTES.

Todo invitado de los residentes del conjunto podrá hacer uso del servicio de parqueadero de visitantes, siempre y cuando haya cupo y se acoja a los procedimientos establecidos. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el estacionamiento en zonas que no estén demarcadas o en parqueaderos privados sin previa autorización del propietario.

Todo visitante debe ser anunciado de acuerdo al procedimiento señalado para el acceso por recepción. Ningún visitante podrá ingresar al conjunto sin ser anunciado y autorizado por los residentes. Hecho lo anterior el vigilante deberá ubicar al visitante en una unidad de parqueo para visitantes, verificando que lo haga adecuadamente, además deberá hacer una inspección ocular del vehículo, anotando detalladamente las novedades si las tiene. De presentarse alguna novedad se le debe informar de inmediato al propietario y dejar constancia en minuta

En ningún caso el conjunto responderá por el hurto del automotor o por la pérdida de elementos del mismo, pues lo que está haciendo es sólo facilitar un lugar de parqueo provisional al visitante y un servicio adicional al residente que recibe la visita.

El propietario del vehículo aparcado y el residente que autorizó el ingreso del visitante, serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios que se causen a terceros por el estacionamiento sin la diligencia requerida, o cuando el conductor del mismo sea imperito o imprudente en su maniobra de parqueo.

ARTÍCULO 54. Se prohíbe:

- a. La reparación mayor de vehículos dentro del Condominio, fuera de lo absolutamente necesario para retirarlos y llevarlos a reparación definitiva a otro sitio.
- b. El ingreso y el parqueo interno o externo de vehículos de más de una (1) tonelada, salvo en casos muy especiales autorizados específicamente por la administración, debido a que el pavimento de las vías vehiculares y andenes fue construido para soportar condiciones de peso específicas.
- c. La utilización de los parqueaderos sin la autorización escrita del propietario del mismo. Los parqueaderos son de uso exclusivo de los propietarios, tenedores o usuarios de las unidades privadas a que se han asignado. Por lo que cada uno debe ocupar el puesto correspondiente a su unidad.
- d. El tránsito de automotores, bicicletas y demás velocípedos dentro del parqueadero a más **de 5 km/h.**
- e. El parqueo de vehículos sobre los andenes o frente a la salida del condominio que impidan la libre circulación de peatones y vehículos e incrementen las condiciones de riesgo de accidentes, especialmente para los niños y adultos mayores, que pierden visibilidad y se



ven obligados a transitar por las vías vehiculares.

- f. A los titulares de parqueaderos, el arriendo o cesión de estos a personas ajenas a la copropiedad.
- g. Utilizar las zonas de parqueo como zonas de juego infantil (bicicletas, patines, cuatrimotos, etc.) Sin excepción alguna, las zonas de parqueo no podrán tener otro destino en cuanto a su uso.
- h. Sobrepasar los límites de cada estacionamiento al parquear, por lo que se deben respetar las líneas de demarcación establecidas.
- i. A la zona de parqueo solo se debe ingresar el vehículo que tiene parqueadero; un copropietario que no posea más de un parqueadero no puede ingresar más vehículos, aduciendo que hay parqueaderos desocupados o que dos vehículos caben dentro de un solo parqueadero.
- j. El vigilante jamás permitirá la utilización de parqueaderos sin la autorización del propietario del mismo.
- k. Se prohíbe parquear en la cebra, sitios de circulación, parqueadero de discapacitados (zonas azules), zona de cargue o descargue y parqueaderos diferentes al asignado.
- l. El parqueo de vehículos (carros, motos, otros,) en la zona peatonal de acceso a cada edificio, demarcada por la cebra.
- m. El lavado de los vehículos en los parqueaderos.
- n. Manchar los pisos de los parqueaderos con aceite del vehículo.
- o. La circulación de los vehículos (carros, motos) por fuera de la zona permitida para tal fin, así como el movilizar los vehículos por zonas peatonales, de ascensores, depósitos, o cruzarse entre los parqueaderos.
- p. Se prohíbe el ingreso de vehículos automotores (carros, motos, motocarros, cuatrimotos, etc.) que no sean de propietarios, residentes o arrendatarios. Se incluyen todo el personal que labora para el condominio.
- q. Se prohíbe el ingreso y salida de bicicletas por la zona peatonal y/o de recepción.

PARÁGRAFO: El incumplimiento de estas prohibiciones acarrea la aplicación de la sanción correspondiente por parte del Consejo de Administración, cumpliendo siempre con lo estipulado en el RPH.

ARTÍCULO 55. Los usuarios de parqueadero privados y de visitantes están obligados a parquear en reversa, esto con el fin de facilitar una pronta evacuación en caso de presentarse una emergencia.

ARTÍCULO 56. Ningún propietario o arrendatario podrá obstaculizar el libre movimiento de los demás vehículos y personas.

ARTÍCULO 57. Todo usuario de vehículo y/o moto al ser avisado, por parte del Administrador(a), que está botando gasolina o aceite deberá hacerlo reparar inmediatamente. Sin perjuicio de la sanción aplicada por la inobservancia a esta norma, el infractor será responsable de todo perjuicio.



ARTÍCULO 58. La circulación en los parqueaderos se hará conservando siempre la derecha y a velocidad máxima de 5 k/h. y con las luces encendidas. Siempre tendrá prelación para estacionar, el vehículo que haya entrado primero. En el evento de causar perjuicios o generar accidente por la inobservancia de la presente norma el presunto infractor responderá por su actuación.

ARTÍCULO 59. Cualquier daño causado por uno de los usuarios a cualquiera de los vehículos debe ser reportado inmediatamente a la Administración, y/o vigilancia por parte del propietario quien según las circunstancias deberá avisar a las autoridades correspondientes.

ARTÍCULO 60. Los garajes o parqueaderos no se podrán separar o encerrar con muros, mallas, cintas o divisiones de cualquier tipo. La inobservancia de esta norma, además de la sanción contemplada en el Reglamento de Propiedad Horizontal, implica la obligación al infractor para que por su cuenta realice los trabajos correspondientes para restablecer el parqueadero a su estado original. En caso de renuencia, en un término no mayor de ocho (8) días hábiles el Administrador(a) restablecerá el estado inicial del parqueadero y los costos serán asumidos por el infractor, para lo cual, se cargarán a la cuenta de cobro del respectivo inmueble y cualquier abono será aplicado contablemente con preferencia a cubrir estos valores.

ARTÍCULO 61. Cada garaje o parqueadero, queda gravado con las servidumbres que sean necesarias para el acceso a parqueaderos contiguos o a las dependencias de propiedad común o privada, así como para la instalación y mantenimiento de tuberías redes de servicios comunes.

ARTÍCULO 62. Todos los usuarios de los parqueaderos deberán tomar las medidas para garantizar a los demás su derecho a la tranquilidad. Por tal circunstancia evitarán el ruido de pitos y alarmas en especial en horas de la noche y madrugada, que no sean producto de emergencias reales. Así mismo el ruido generado por radios, plantas o cabinas de sonido instaladas en los vehículos.

ARTÍCULO 63. Todos los usuarios deben parquear dejando el espacio suficiente para acceder a los depósitos.

DEL USO DE LOS DEPÓSITOS

ARTÍCULO 64 Los depósitos sólo podrán usarse para guardar bienes muebles y enseres y no podrán ser utilizados con propósitos residenciales o comerciales.

En todo caso no podrán almacenarse bienes muebles y enseres fuera del depósito con el pretexto que no caben y tampoco podrá almacenarse productos inflamables, explosivos, productos psicoactivos y armas dentro de los mismos.

DEL USO DE LOS BICICLETEROS

ARTÍCULO 65. La persona que quiera utilizar los bicicleteros deberá colocar cada uno seguridad a su bicicleta (cadena y/o candado).

DEL USO DE LOS ASCENSORES

ARTÍCULO 66. Para el uso adecuado de los ascensores deben los residentes cumplir las siguientes normas:

- a). No arrojar o dejar basuras en el ascensor.



- b). Quien utilice el carrito para subir paquetes deberá bajar y dejarlo en el hall del sótano. Se prohíbe que lo envíen solo en el ascensor y además utilizarlo como elemento de juego.
- c). En caso de realizar algún trasteo, si es necesario proteger las paredes del ascensor, se debe solicitar a la Administración la instalación de los protectores para cubrirlo.
- d). No utilizar los ascensores en caso de emergencia, utilizar las escaleras.
- e). Si queda atrapado, utilizar las herramientas de ayuda para comunicarse con portería. Conserve la calma, cada cabina está dotada con citofonía, manteniendo oprimido por 3 segundos el botón de la alarma se activará el citófono y será escuchado en portería.
- f). No se permite que las mascotas orinen o hagan deposiciones dentro del ascensor o fuera de él, en tal caso, si esto llegara a ocurrir, cada dueño de la mascota deberá limpiar. Como es de conocimiento general, cuando se sacan las mascotas están a punto de hacer sus necesidades, se recomienda bajarlas por las escaleras con el fin que no orinen o hagan deposición dentro del ascensor.
- g). Para conservar en buen estado los ascensores se tiene contratada una empresa que realiza el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (reparación).
- h). No subirse en vestido de baño mojado al ascensor, luego de utilizar la piscina, turco, sauna o las diferentes zonas húmedas.
- i). No permitir que los niños jueguen con el ascensor, con los botones, puertas, no brincar dentro del ascensor, que rayen su interior, etc.
- j). No rayar, golpear o deteriorar los espejos, paneles y controles. Quien sea sorprendido realizando actos que dañen el ascensor, además de la sanción impuesta por incumplimiento a la presente norma, deberá pagar los costos que la administración incurra en el restablecimiento del daño. Si es un menor de edad el presunto infractor, responderá por los daños los Padres de éste o quien lo represente legalmente.
- k). No fumar dentro del ascensor.
- l). Los niños deben preferiblemente subir o hacer uso del ascensor con una persona adulta.
- m). Los ascensores del Edificio están diseñados para transportar el número de personas y/o peso señalado por el fabricante indicado en la placa colocada en su interior. Por la seguridad de los usuarios y de los equipos, esta capacidad no debe excederse.
- n). No está permitido mantener estacionados los ascensores por un espacio de tiempo mayor del necesario para ingresar o salir de los mismos, mucho menos la manipulación de los controles.
- o). En caso de falla del ascensor por falta de la energía eléctrica u otra causa, cuando usted se encuentre dentro de éste, procure conservar la calma y no forzar las puertas del ascensor. La planta se encenderá automáticamente restableciendo inmediatamente su funcionamiento. Si la falla es por otra causa el vigilante tiene instrucciones de auxiliarlo a la mayor brevedad posible. Recuerde como norma de seguridad que, en caso de emergencia por incendio, terremoto o escapes fuertes de gas, NO SE DEBE USAR EL ASCENSOR, en este caso usar las escaleras. Se debe dejar en el buzón que está en el lobby las anomalías que presenten los ascensores.
- p). Al utilizar el ascensor se debe dejar en el mismo estado de conservación y aseo en que se



encuentre.

Quien no acate estas recomendaciones y se compruebe que ha incurrido en ellas, será requerido y si continúa cometiendo la infracción se sancionará, respetando siempre el debido proceso.

DEL USO DE LOS CARROS DE MERCADO

ARTÍCULO 67. Los carros de mercado han sido adquiridos para brindar comodidad a los residentes en el momento que requieran transportar su mercado desde los sótanos del parqueadero hasta sus unidades privadas. Para el adecuado uso de estos carros queremos presentarles a continuación algunas pautas al momento de utilizarlos:

Con el fin de tener estos carros dispuestos para cualquier residente que requiera de su uso es necesario que estos no se dejen en las zonas de parqueaderos o en los halles de los pisos.

Por seguridad y para mantener el buen estado de los carros se recomienda que no se transporte en ellos objetos de gran volumen o peso, ya que se genera daños en los rodamientos de los carros.

En pro de la sana convivencia se solicita que no dejen los carros del mercado en el interior de los ascensores ya que esto dificulta el acceso a los mismos por parte de los demás residentes. Después de ser usados los carros de mercado deben ser ubicados en el sitio establecido para ello, garantizando así el uso inmediato por parte de otros residentes.

El Residente que utilice un carro de Olímpica para llevar sus compras al condominio deberá devolverlo al Supermercado, no se debe dejar en los puntos fijos de ellos pisos, los ascensores, el sótano u otra zona común del condominio, en caso de incumplir esta prohibición se hará un llamado de atención y de continuar con dicha actuación se impondrá la sanción aprobada en asamblea extraordinaria de Noviembre de 2019.

Es recomendable que no se guarden los carros de mercado al interior de los apartamentos, así sea de manera temporal.

DEL USO DEL GIMNASIO.

ARTÍCULO 68. El uso del gimnasio y los equipos que hacen parte de este no tiene costo alguno y es para personas mayores de 14 años únicamente, o en su defecto para menores de 14 años en compañía de un adulto responsable.

El interior del gimnasio será monitoreado permanente por una cámara de seguridad.

El horario de uso de del gimnasio será el establecido en el reglamento dado por la Administración, actualmente el horario es de lunes a viernes de 6:00 AM a 8:00 AM y de 6:00 PM a 9:00PM y el sábado de 8:00 a 11:0 AM

DISPOSICIONES ESPECIALES. El gimnasio tendrá como disposiciones especiales las siguientes:

1. La llave para acceder al gimnasio permanecerá en la recepción principal del Conjunto.
2. Los vigilantes otorgarán el acceso y cerrarán el gimnasio cuando no esté en uso, verificando que las luces y maquinas estén apagadas.



3. El encargado del Gimnasio deberá llevar una hoja de control donde figure el día, el nombre de la persona, hora de entrada y hora de salida de la persona que ingresa al gimnasio.
4. El vigilante estará realizando rondas por el gimnasio para asegurarse del buen uso de las instalaciones y maquinas.
5. Toda máquina o equipo deberá ser dejado en el mismo estado de funcionamiento, en que se recibió.
6. Si alguna de las máquinas llegare a sufrir daño por el uso inadecuado, el costo de su reparación deberá ser asumido por el directo responsable.
7. Toda persona que ingrese a estas instalaciones deberá llevar consigo ropa apropiada para realizar actividades deportivas. No se admiten personas sin camiseta dentro del gimnasio.
8. El uso de las máquinas, así como de las instalaciones es para uso exclusivo de los propietarios y sus invitados, cumpliendo con el registro correspondiente.
9. Los Residentes del Condominio podrán invitar a un (1) visitante NO Residenciados a utilizar el gimnasio una vez al mes.
10. No se permitirá:
 - El ingreso de mascotas al área del gimnasio.
 - Fumar dentro de las instalaciones.
 - Ingresar alimentos sólidos a esta zona.
 - Realizar otro tipo de actividades, distintas a las normales en este espacio.
 - Adicionar más pesos a las maquinas del indicado para cada actividad.
 - Ingresar al área de máquinas en traje de baño o prendas de vestir diferentes a la ropa deportiva.
 - Retirar o llevarse cualquier implemento deportivo del gimnasio.
 - Utilizar juegos distintos a las máquinas dentro del gimnasio.
 - Golpear las máquinas y discos.
 - Se debe velar por el uso adecuado de los equipos e instalaciones del gimnasio.
 - Se recomienda a todos los usuarios que se sometan a un reconocimiento médico previo a la práctica deportiva, sobre todo aquéllos que hayan permanecido inactivos durante un período prolongado de tiempo o padezcan alguna enfermedad de carácter crónico. Para hacer uso del gimnasio se deberá diligenciar una declaración de salud en donde se exonere a la copropiedad de cualquier responsabilidad por accidentes o cualquier lesión por el uso de este espacio, esto debe ser de obligatorio cumplimiento para el uso de estas instalaciones.

DEL USO DE LA CANCHA DE SQUASH.



ARTÍCULO 69. El uso de la cancha de squash es permitido a todos los residentes del Conjunto. En la recepción permanecerá la planilla de Reservaciones. La planilla de turnos permanecerá en la recepción del Conjunto. Cada lunes se fijará una planilla con los turnos de la semana que empieza para que los jugadores que requieren separen con una anticipación no superior a 24 horas la cancha, no pudiendo de esta manera hacer reservas para días sucesivos. Solo se permite reservar un turno por día y por jugador, solo en caso en que un día determinado haya turnos libres podrá jugar otro turno extra. No se permite reservar turnos por teléfono, el jugador deberá escribir su nombre y número de apartamento legible en la planilla. Los turnos son de 60 minutos de duración. El horario para el uso de la cancha de squash es de 6:00 am. A 12:00 m y de 2:00 pm a 9:00 pm.

La reserva debe ser hecha con seriedad para evitar turnos perdidos por falta de cumplimiento. Transcurrido un cuarto de hora sin que se presente el residente que reservó, queda perdido el turno y podrá ser asignado a alguien más.

El uso de la cancha de squash no tendrá costo para los residentes.: Los menores de catorce (14) años pueden usar la cancha de squash siempre y cuando estén acompañados de un adulto responsable y dejar autorización de uno de los padres de familia.

Un residente del Conjunto puede jugar con un invitado; pero personas que no habitan en el Conjunto no pueden alquilar la cancha. Los residentes son responsables de la conducta de sus invitados. Siempre estos deben estar acompañados por el anfitrión durante el tiempo que permanezcan en la cancha.

Solamente son permitidas para la cancha de squash suelas de caucho blancas o incoloras – transparentes en el calzado de los jugadores, con el fin de no dañar el piso de la cancha.

No está permitido usar cintas de color en las raquetas de squash, pues éstas manchan y deterioran las paredes Solamente está permitido jugar con bolas y raquetas de squash reglamentarias. Está prohibido usar bolas de tenis, raqueta, fútbol, etc.

La entrada de cualquier tipo de bebidas (gaseosa, licor, etc.) o comestibles a la cancha de squash está absolutamente prohibida.

Toda manifestación excesiva de ruido, mala conducta, falta de cortesía o faltas al reglamento inhabilitan al jugador para juegos posteriores.

Los daños causados en la cancha de squash por los usuarios de los mismos serán cancelados en su totalidad por quien los ocasiona

DEL USO DE LAS CANCHAS MÚLTIPLES

ARTÍCULO 70. Los deportes que se practicarán serán: futbolito, microfútbol, basquetbol y voleibol

Queda terminantemente prohibido:

- El uso de patines, patinetas y bicicletas.
- Utilizar la cancha sin l indumentaria reglamentaria.
- Continuar jugando después de finalizado el horario.
- Utilizar la cancha para otros usos que los establecidos.
- Permanecer personas dentro de la cancha sin estar jugando.



- Utilizar palabras obscenas y el comportamiento indebido.

El uso de esta zona común para visitantes NO Residenciados está autorizado de Lunes a Viernes en los siguientes horarios 10:00 AM a 12:00 AM, de 2:00 PM a 8:00 PM, el Residente deberá separar la cancha con 24 horas de anticipación diligenciando el formato establecido por la Administración para tal fin relacionando los invitados y solo podrá separar la cancha para tener invitados NO Residenciados 1 vez al mes.

NOTA 1: El Residente que va a tener invitados en estas zonas comunes deberá notificar a la administración con 24 horas de anticipación.

NOTA 2: El reglamento de uso de esta zona común establece su capacidad máxima de ocupación en 12 personas.

DEL USO DE LAS CANCHAS DE TENIS

ARTÍCULO 70 El uso de la cancha de tenis es permitido a los residentes del Condominio y que se encuentren al día en todas sus obligaciones con el condominio. La planilla de turnos permanecerá en la recepción del Condominio. Cada lunes se fijará una planilla con los turnos de la semana que empieza para que los jugadores que requieren separen con una anticipación no superior a 24 horas la cancha, no pudiendo de esta manera hacer reservas para días sucesivos. Solo se permite reservar un turno por día y por jugador, en caso en que un día determinado haya turnos libres podrá jugar otro turno extra. No se permite reservar turnos por teléfono, el jugador deberá escribir su nombre, firma y número de edificio y apartamento legible en la planilla. Los turnos son de dos horas de duración. El horario para el uso de la cancha de tenis es de 6:00 am. a 9:00 pm.

La reserva debe ser hecha con seriedad para evitar turnos perdidos por falta de cumplimiento. Transcurrido un cuarto de hora sin que se presente el residente que reservó, queda perdido el turno y podrá ser asignado a alguien más.

- Solo se pueden utilizar pelotas de tenis, no se debe practicar, microfútbol, básquet, u otro deporte diferente al tenis.
- Se debe ingresar a la cancha con ropa adecuada para la práctica deportiva.
- No se permite jugar en sandalias, zapatos de vestir o traje de baño etc.
- En el interior de la cancha de tenis sólo deberán permanecer los jugadores e instructores.
- Se prohíbe el ingreso a las canchas en estado de embriaguez y el consumo de licor, bebidas embriagantes, consumo de alimentos, sustancias psicoactivas al interior de la cancha, excepto el consumo de agua o bebidas hidratantes.
- Se debe cerrar las puertas cuando se está jugando, para evitar accidentes.
- Se prohíbe el ingreso de animales a la cancha.
- No se permite montar bicicleta, patineta o patines u otro deporte que implique golpear o dañar el piso de la cancha de tenis
- No se podrá usar la cancha si está lloviendo.

CAPÍTULO VI

ZONAS PRIVADAS

ARTÍCULO 71. Uso de los bienes de dominio exclusivo:

Cada Propietario o tenedor usará los bienes de dominio exclusivo cumpliendo con las siguientes reglas:

- a. El Reglamento de Propiedad Horizontal protocolizado, prohíbe realizar reformas o colocar elementos que modifiquen la fachada sin autorización del Consejo de Administración. En razón de lo anterior queda prohibida la entrada al Conjunto de materiales y personal para tal fin, sin que el propietario haya cumplido con lo establecido y especifique claramente las características de la reforma. Toda reforma interna estructural programada, también debe ser reportada a la Administración
- b. No se debe arrojar en las cañerías objetos tales como telas, materiales duros o insolubles, arena, café, aceites, grasas, tierra y, en general, todo elemento que pueda obstruir o destruir los ductos de evacuación de aguas servidas, comúnmente llamadas aguas negras, o el ducto de basuras (los aceites utilizados deberán envasarlos en vidrio o plástico para depositarlos expresamente en el depósito de basuras ubicado en el sótano).
- c. Se consideran áreas privadas en común las siguientes: terrazas de cada torre, balcones, muros de cada apartamento de acuerdo con el RPH.
- d. Los dueños de las terrazas, es decir, los propietarios de los últimos pisos deberán dar permiso al personal que designe la Administración para el ingreso a la terraza, ya que en esta zona están instalados los anclajes para cuando se requiera pintar la fachada del edificio, de acuerdo con el RPH.
- e. Mantener las unidades de vivienda en condiciones de seguridad y salubridad, al igual que las áreas comunes; teniendo especial cuidado en el manejo adecuado de basuras, de cualquier tipo de residuos y de emanaciones

Quien no acate estas recomendaciones y se compruebe que ha incurrido en ellas, será requerido y si continúa cometiendo la infracción se sancionará, respetando siempre el debido proceso.

ZONAS COMERCIALES – LOCALES COMERCIALES

ARTÍCULO 72. El condominio cuenta con tres locales comerciales. Cada propietario o tenedor usará dichos locales cumpliendo las siguientes normas:

- a. El horario establecido será todos los días de 7:30 am a 10:00 pm sin extender este horario en ningún caso. Salvo expresa autorización escrita dada por la administración.
- b. El espacio o zona común no podrá ser utilizado por dicho local invadiéndolo con sillas, mesas, cabinas de sonido o diferentes elementos con fines comerciales.
- c. No podrá utilizar música o sonido a alto volumen que perturbe la tranquilidad de los residentes del condominio.

CAPITULO VII

SEGURIDAD E HIGIENE DEL CONDOMINIO

NORMAS DE SALUBRIDAD

ARTÍCULO 73. Al presentarse epidemias ocasionadas por alguna enfermedad contagiosa, o plagas, el residente debe informar a la administración la situación presentada.

ARTICULO 74. La recolección de las basuras la hará la Empresas de Aseo y Alcantarillado de Neiva en el horario establecido por dicha entidad; por lo tanto, todos los residentes deberán depositar las basuras en los shuts realizando su debida clasificación y verificando que el empaque este bien cerrado. Los residuos de reciclaje deberán depositarse en las canecas ubicadas en los sótanos. Se prohíbe depositar por el shuts de basura elementos que obstruyan dicho ducto como palos de madera, cajas de cartón, cajas de madera, icopor, bolsas grandes, etc. De igual manera no se deben arrojar elementos que puedan originar incendios, explosión alguna como tampoco elementos inflamables o de riesgo biológico.

ARTÍCULO 75. No sacudir las bolsas de las aspiradoras en los ductos, pasillos y tampoco en los balcones, escaleras y demás áreas comunes, ya que el polvo se esparce fácilmente por el aire y puede ocasionar molestias a los habitantes del Condominio.

ARTÍCULO 76. Dejar directamente en las canecas del depósito de basuras en el sótano, en bolsas debidamente identificadas, los elementos que pueden ser reciclables como desperdicios de vidrio (botellas, frascos etc.), cajas de cartón, llantas y empaques en general.

ARTÍCULO 77. Es responsabilidad de la Administración el mantenimiento de los ductos de agua lluvia y las jardineras, realizando la limpieza de elementos como arena, hojas, lodo, entre otros que por el paso del tiempo se van acumulando. Dicho mantenimiento deberá realizarse por lo menos cada seis meses. Así mismo, es deber de la administración realizar el mantenimiento de todas las áreas comunes, especialmente situaciones como goteras, problemas eléctricos, paredes, etc. Que por el uso normal o por situaciones eventuales como lluvias, inundaciones, accidentes, entre otros, puedan presentarse y atenten contra los bienes muebles e inmuebles de la copropiedad al igual que la seguridad e integridad de los residentes, propietarios, arrendatarios.

DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO

Un tanque de almacenamiento de agua potable puede acumular con el tiempo, sedimentos barrosos, producto de sólidos suspendidos, que se van acumulando en el fondo del tanque o se adhieren a sus paredes (bio película), lo cual puede propiciar el crecimiento de microorganismos que podrían generar contaminación del líquido, afectando su calidad, y reflejándose en la salud.

ARTÍCULO 78. PLANEAR EL MANTENIMIENTO (Lavado y Desinfección). Previo al mantenimiento del tanque, la administración del Condominio debe tener definida la logística requerida para la ejecución de esta labor así:

Tener definida la programación anual detallada de las actividades a ejecutar para el mantenimiento, lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo, indicando el día y horario.

Esta programación debe socializarse, mediante un mecanismo de divulgación que llegue a la totalidad de los usuarios, además de la programación anual, se debe recordar a los usuarios con



ocho (8) días de anticipación, mediante un medio de divulgación que llegue a la totalidad de los residentes.

La administración, debe proveer los recursos necesarios, para efectuar mantenimientos adicionales, cuando la Secretaría de Salud en sus visitas de verificación aleatorias, encuentre que los resultados de las muestras tomadas, indican riesgo en la calidad fisicoquímica o bacteriológica del agua almacenada en los tanques de almacenamiento de agua para consumo.

El mantenimiento (lavado y desinfección) debe efectuarse con una periodicidad de 3 veces al año por una persona natural o jurídica que esté inscrita ante la Secretaría de Salud Municipal, por lo cual el contratante (administración) debe exigir este requerimiento al momento de utilizar sus servicios, tal como se estipula en el Artículo 34 de la resolución de Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento No 4145.0.21.0382 de 2014.

Los productos químicos utilizados en el mantenimiento deben tener el Registro Sanitario INVIMA

SEGURIDAD EN EL CONDOMINIO

ARTÍCULO 79. El residente que ejecute alguna reforma en su apartamento debe solicitar autorización a la administración para ejecutar dichas obras y al igual que el permiso del personal que la ejecutará, con su nombre y número de identificación. Este permiso o autorización debe ser revisado por el vigilante respectivo

- ✓ Dicho personal en el momento de hacer su ingreso deberá dejar un documento de identificación en portería.

ARTÍCULO 80. Cuando se trate de visitantes interesados en adquirir en arriendo o en propiedad alguna de las viviendas del Condominio, deberán estar acompañados del dueño o de su representante debidamente autorizado por escrito ante la Administración.

ARTICULO 81. En caso de ausencias prolongadas de la vivienda, el Residente deberá informar oportunamente a la Administración y/o al Vigilante, para que se adopten medidas especiales de seguridad y vigilancia. Al momento de salir de su residencia deberá cerciőrse que puertas y ventanas queden bien seguras, al igual que desconectar aparatos eléctricos y cerrar el flujo de gas y de agua. Si a bien lo tiene, el Residente podrá dejar registrado un nombre y/o un número telefónico a donde reportar novedades en su ausencia.

ARTÍCULO 82. El personal que llega a vender, recoger o a distribuir productos (zapatero, lechero, vendedores ambulantes, vendedores de carne, pollo, huevos, domicilios etc.), sin excepción, no puede entrar al conjunto. Estos deberán ser atendidos en la zona de portería. Está prohibido que los Residentes Propietarios, realicen actividades comerciales dentro del Condominio con excepción de los locales instalados.

ARTÍCULO 83. El propietario o arrendatario que quiera sacar un electrodoméstico, o bienes muebles semejantes, debe enviar una carta o correo a la administración o registrarlo en la minuta que se encuentra en la portería. Si por algún motivo se rehúsa, el vigilante de turno está en la obligación de no dejarlo salir.

ARTÍCULO 84. Informar a la Administración todo acto de vandalismo, hurto o violencia que atente contra la convivencia o el patrimonio del conjunto.

ARTÍCULO 85. Todo apartamento debe permanecer principalmente bajo la vigilancia de sus ocupantes. Se recomienda instalar puerta de seguridad o una buena cerradura en la puerta de



acceso y asegurarse de que ésta siempre permanezca cerrada.

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL CONDOMINIO

ARTÍCULO 86. El residente deberá colaborar con las medidas de seguridad e instalar los medios necesarios para garantizar la seguridad de su unidad privada. En caso de hurto, se investigará con apoyo del circuito de cámaras con que cuenta el Condominio y en conjunto con la empresa de Seguridad que preste el servicio, la responsabilidad de la misma en cualquier hecho que atente contra la seguridad del Condominio. La Administración no se hace responsable directamente por los daños o hurtos que se presenten en los apartamentos, pero si gestionará junto con el Consejo de Administración la responsabilidad de la empresa de seguridad a cargo, si se demostrara que esta tiene que ver en los hechos ocurridos, velará porque haya compensación por parte de la Empresa de Seguridad.

Son recomendaciones mínimas en materia de seguridad las siguientes:

- a. No deje las llaves de su apartamento o vehículos en la portería, en la administración o pegadas en la cerradura de la puerta.
- b. Exija al vigilante que anuncie por citófono a cualquier visitante que se dirija a su apartamento y que espere su autorización para permitir el ingreso a los ascensores.
- c. Al salir verifique que puertas y ventanas queden debidamente cerradas y aseguradas.
- d. El personal del servicio doméstico debe estar acreditado y documentado, y su ingreso a las instalaciones del Conjunto debe autorizarse por escrito en la portería.
- e. Utilice cajas de seguridad para guardar dinero, joyas y objetos de valor y ubíquelas en lugares de difícil acceso.
- f. Los vehículos deben permanecer bien cerrados, con sus ventanas arriba, con seguro y alarma (si tiene); se recomienda no dejar paquetes a la vista u objetos que llamen la atención, como tampoco las llaves en la cerradura: la responsabilidad es únicamente suya.
- g. Si en su ausencia precisa autorizar que un familiar o amigo pueda acceder a su apartamento, debe hacerlo mediante escrito radicado en la Administración, identificando plenamente a los visitantes para que ésta imparta las instrucciones del caso al personal de vigilancia.
- h. Deje en la Administración los números de teléfonos donde se le pueda ubicar en caso de emergencia, diligenciando el “Formato de Actualización de datos” que la Administración pone a su disposición.
- i. Cuando un residente permita que una persona saque un electrodoméstico del conjunto, debe dar instrucción precisa por escrito a los vigilantes, en la que se identifique plenamente el bien mueble correspondiente.
- j. En caso de dejar a sus hijos menores de edad solos en el apartamento, instrúyalos suficientemente para que no reciban a personas desconocidas y no permita que salgan solos del Conjunto: la responsabilidad es únicamente suya.
- k. Por seguridad y sentido de pertenencia con el Condominio, los propietarios, arrendatarios y residentes deberán informar a la Administración o al personal de portería, la presencia de personas extrañas o que presenten actitudes sospechosas.



Quien no acate estas recomendaciones y se compruebe que ha incurrido en ellas, será requerido y si continúa cometiendo la infracción se sancionará, respetando siempre el debido proceso.

CAPÍTULO VIII

TENENCIA DE MASCOTAS

La tenencia de animales domésticos es permitida en razón al ejercicio de los derechos fundamentales del propietario de la mascota, pero éste debe respetar el derecho de los demás y observar las normas que regulan la materia;

- a. La tenencia de animales domésticos en el conjunto estará regulada en concordancia con los códigos Nacional y Municipal de policía.
- b. Las condiciones de alojamiento exigen un ambiente higiénico y sano.

ARTÍCULO 87. De conformidad con los Artículos 594 y 597 de la Ley 09 de 1979, el Reglamento de Propiedad Horizontal, derechos, obligaciones y prohibiciones de los copropietarios, se entiende la salud como un bien de interés público, por lo tanto se establece:

- a. Que cualquier mascota que pertenezca al Conjunto, debe cumplir con todas las condiciones higiénicas de tenencia exigidas por las autoridades sanitarias.
- b. La Administración hará lo necesario para que conjuntamente con las autoridades sanitarias se vigilen y controlen esporádicamente la tenencia de mascotas.
- c. Toda mascota debe permanecer dentro de la residencia y en el caso de sacarla de ella, deberá ser con correa y portando su respectivo collar con su identificación, nombre del propietario, número de edificio y apto. Esto será de obligatorio cumplimiento.
- d. Si en el trayecto de salida, las mascotas realizan deposiciones o se orinan en los puntos fijos, hall de ascensores, adoquines, jardines, salones sociales, lobby y demás áreas comunes, el dueño o quien lleve la mascota deberá limpiar muy bien la zona ensuciada u orinada, recogiendo en bolsa los excrementos y rociar la orina con agua con vinagre. Se establecerá multa para los propietarios de las mascotas que hagan deposiciones o se orinen dentro del conjunto y se nieguen a hacer la respectiva limpieza de excrementos y orina.
- e. Considerando que los excrementos son los principales agentes transmisores de enfermedades se prohíbe la utilización de los jardines comunales y privados comunales tanto interiores como exteriores, como sitio para arrojar los excrementos del animal. Cada propietario deberá educar su mascota dentro de su residencia, asumiendo el cuidado que el animal merece y necesita.
- f. El propietario tenedor de un animal portador de una Zoonosis debe o está obligado a llevarlo a los respectivos centros médicos veterinarios para sus controles correspondientes.
- g. Todo propietario de mascotas debe reportarlas a la Administración, informando su estado actual de vacunación y demás normas de higiene exigidas por las autoridades sanitarias. Las mascotas no podrán hacer uso de las zonas comunes destinadas a juegos infantiles, grama sintética, piscina, vías de circulación, senderos, salones sociales, canchas múltiples,



cancha de squash, gimnasio. Baños sociales, canchas de tenis y demás zonas de recreación.

- h. Todo propietario debe ser responsable en el aseo de sus balcones en donde permanecen sus mascotas, los demás propietarios, residentes y arrendatarios no deben verse perjudicados por olores fuertes a razón de las deposiciones de sus mascotas que no se recogen oportunamente, siendo que los balcones son también zona común.
- i. Todo propietario dueño de mascotas debe velar por la tranquilidad de los demás residentes cuando éste se vea afectado por los ladridos incontrolados de su mascota, para ello se recomienda dejar encendido el televisor y/o radio para que la mascota se sienta acompañada y evite ladrar.
- j. Todo propietario dueño de mascota debe atender e indemnizar en todo caso, los daños ocasionados por sus mascotas en las unidades privadas o zonas comunes del Condominio.

PARÁGRAFO: Quien no cumpla con lo estipulado en los anteriores numerales, será sancionado con la multa que establezca el consejo de administración.

PROHIBICIONES

ARTICULO 88. Son prohibiciones

- a. Animales salvajes o feroces.
- b. Entrar mascotas al salón social de la copropiedad, exceptuando las personas incapacitadas cuyo estado requiera de dicha mascota.
- c. Las mascotas no podrán hacer uso de las zonas comunes destinadas a juegos infantiles, grama sintética, senderos, vías de circulación, piscina, gimnasio, y zonas húmedas.
- d. Permitir que las mascotas orinen, hagan deposiciones dentro del conjunto en cualquier área común, ascensores, hall de ascensores, escaleras normales y de emergencia, sótanos, jardines, salones sociales, piscinas y balcones, etc.

Quien no acate estas recomendaciones y se compruebe que ha incurrido en ellas, será requerido y si continúa cometiendo la infracción se sancionará, respetando siempre el debido proceso.

CAPITULO IX

MUDANZAS

ARTÍCULO 89. Sin excepción, todo propietario y arrendatario para la ocupación del bien inmueble, este deberá estar a paz y salvo por todo concepto de Administración, tanto cuotas ordinarias como extraordinarias y multas.

ARTÍCULO 90. Todo trasteo deberá comunicarse a la Administración por escrito con antelación de 3 días hábiles.

ARTÍCULO 91. La entrada y salida del trasteo solo se podrá hacer por la puerta No. 2 o 3 y en el horario establecido de 8:00 AM a 12:00 M y de 2:00 pm a 6:00 PM de lunes a viernes. Los días sábado de 8:00 AM a 12:00 M. Los Domingos o festivos queda prohibido hacer el trasteo.



ARTÍCULO 92. Al realizar el trasteo, toda persona que lo efectúe, sea propietario o arrendatario, será responsable de los daños que genere en bienes comunes o privados y depositará previamente en la Administración una suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, que garantizará la reparación de cualquier daño ocasionado por el trasteo a los bienes y áreas comunes, depósito que será reembolsado en caso de no requerirse ninguna reparación, previa revisión del recorrido por el Administrador.

ARTÍCULO 93. Es obligatorio por parte de la administración hacer entrega del Manual de Convivencia y socializarlo con el Comité de Convivencia si lo hay a todos los propietarios y arrendatarios en el momento de entregar el permiso o autorizar la mudanza al condominio. En lo posible haciendo firmar en un acta en señal de haberse recibido y con el compromiso de leerlo y acatarlo.

CAPITULO X

SEGURIDAD INTERNA DE LA COPROPIEDAD

ARTICULO 94. El personal de vigilancia y los de servicios generales que presten sus servicios en la copropiedad, así como todos los usuarios y visitantes, deberán observar las siguientes normas de seguridad:

- a. Las personas que pueden entrar libremente a cualquier hora son los propietarios o tenedores de unidades, de acuerdo con el registro de propietarios y/o tenedores que se lleva por la Administración, y el cual debe ser notificado al personal de vigilancia.
- b. Todo paquete que salga de la copropiedad en poder de una persona diferente al propietario, o tenedor de unidad privada, debe ser autorizado por el propietario y/o tenedor de la unidad visitada.
- c. Los hijos de los propietarios no podrán sacar ningún elemento como televisores, equipos, sin autorización escrita permanente o temporal por sus padres.
- d. Las empleadas domésticas o niñeras no podrán salir con niños menores de edad salvo previa autorización escrita del residente, para esto el residente debe informar a Administración el nombre de su empleada a cargo y los alcances o responsabilidades que tiene la misma, teniendo en cuenta que en muchas familias los padres están todo el día fuera y son sus empleadas quienes los llevan a actividades fuera del Condominio. Es fundamental la claridad en la información que reciba la Administración.
- e. Queda prohibido al personal de vigilancia y oficios varios suministrar información de propietarios, tenedores o usuarios mientras no sean autorizados.
- f. El comportamiento del personal de vigilancia y oficios varios para con todos los residentes de la copropiedad debe ser de atención, respeto, cortesía, comprensión, honestidad y colaboración. De igual manera los propietarios tenedores o usuarios o visitantes de unidades privadas, deben atender con igual respeto al citado personal.
- g. El personal de vigilancia no debe abandonar su sitio de trabajo, excepto en casos de extrema necesidad, siempre y cuando esté al frente del servicio de vigilancia al menos un funcionario. Toda ausencia del servicio debe ser notificada y visada por la Administración.
- h. El personal de vigilancia no debe llevar correspondencia personal recibida por mensajería,



facturas de servicios públicos, objetos, paquetes, mercados, etc., a los apartamentos, pues a cada propietario de apartamento le corresponde recoger la correspondencia y demás en la portería a excepción de mercancías que deben ser entregadas por las empresas de mensajería en el apartamento por su volumen y peso.

- i. El personal de vigilancia no debe enseñar apartamentos para venta o arriendo.
- j. El personal de vigilancia que tiene a su cargo la recepción de toda correspondencia dispondrá su colocación en primera instancia en el casillero correspondiente a cada inmueble para posteriormente disponer su entrega al destinatario que deberá recogerla personalmente en la recepción.
- k. Queda prohibido a los señores vigilantes guardar en la portería armas, joyas, llaves, dinero, y en general todo tipo de bienes de propietarios o usuarios de los bienes privados y si ello ocurriese será de estricta responsabilidad del propietario o usuario de la unidad privada, debiendo ser entregados en sobre sellado y con el nombre de quien recibe.
- l. En caso de alguna reparación locativa en áreas comunes, el personal de vigilancia ejercerá estricto control y efectuará requisa al personal que vaya a salir de la copropiedad (técnicos, operarios, obreros).
- m. El personal de vigilancia deberá dar aviso inmediato a la Administración de todo daño, anomalía o irregularidad de la cual tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
- n. Queda expresamente prohibido al personal de vigilancia y servicios generales solicitar dinero prestado o servir como garante a la copropiedad o a los integrantes de la misma, como a los órganos de Administración.
- o. El personal de vigilancia cuenta con autorización amplia y concreta en el sentido de llamar la atención de toda persona que juegue en las áreas comunes que están vetadas para tal efecto, o que ejerza alguna actividad expresamente prohibida.
- p. El personal de vigilancia para permitir el ingreso o salida de trasteos debe verificar que cuente con el respectivo paz y salvo emitido por la Administración de la copropiedad y no permitirá que se efectúe en horario diferente a los establecidos.
- q. El personal de vigilancia no permitirá la salida del conjunto de niños menores de 12 años sin la compañía de un adulto responsable.
- r. Está prohibido el ingreso de personas a la portería a excepción de las autorizadas por la Administración.
- s. En caso de que se reciban quejas por la perturbación o realización de actos indecorosos, los Vigilantes solicitarán a los generadores de estos actos el respeto y moderación en sus actuaciones, si continúa, podrán llamar a la Policía, de acuerdo con el código de policía.
- t. Está prohibido que los propietarios, residentes, arrendatarios, visitantes, vigilantes, personal de seguridad o cualquier persona reciba, entregue, compre o venda cualquier elemento a través de las rejas que están en contorno del condominio.

ARTÍCULO 95. Para toda persona que llegue a la copropiedad, el portero no abrirá la puerta principal del CONJUNTO hasta cuando el visitante sea identificado plenamente y haya sido autorizado su ingreso. Por ningún motivo se permitirá el ingreso de personas extrañas sin ser identificadas previamente y autorizadas por un copropietario. En situaciones de racionamiento o



corte de energía o cuando por cualquier circunstancia el citófono no funcione, no se permitirá la entrada del visitante, salvo que previamente este autorizado o que el residente lo reciba personalmente en la portería.

ARTÍCULO 96. Para los funcionarios de servicios públicos o autoridades jurisdiccionales que lleguen a la copropiedad, el portero deberá exigir la identificación respectiva y confirmar su veracidad antes de permitir el acceso al Conjunto.

ARTÍCULO 97. Para el ingreso y salida de los vehículos de propietarios al parqueadero, se deberá exigir bajar el vidrio del conductor para verificación.

INGRESO DE AUTORIDAD COMPETENTE EN DILIGENCIAS DE EMBARGO Y SECUESTRO O AUXILIARES DE LA JUSTICIA.

En el evento de presentarse personas con órdenes de embargo y secuestro o cualquier auxiliar de la justicia, tales como peritos, avaluadores, etc. se procederá de la siguiente manera: A quienes pretendan ingresar se les pedirá que se identifiquen plenamente; se verificará que la diligencia sea encabezada por un Juez Civil o un Inspector de Policía y en todo caso que traigan un despacho comisorio procedente de un Juzgado para realizar el encargo. Verificado lo anterior, se le pedirá que se indique el nombre de la persona contra la que procede la medida cautelar y se confrontará contra el listado de propietarios y residentes que reposa en la recepción. En caso de que no concuerden los nombres se le informará así al funcionario y se pedirá que deje la correspondiente constancia escrita en el acta de la comisión. En caso de renuencia del funcionario a dejar evidencia se pedirá apoyo de la fuerza pública. En caso de concordar, se comunicará por citófono o teléfono, para verificar que haya alguien en el respectivo apartamento y que sea mayor de edad, de no darse alguno de los anteriores requerimientos se le informará así al funcionario y se pedirá que deje la correspondiente constancia escrita en el acta del mandato. En caso de renuencia del funcionario a dejar evidencia se pedirá apoyo de la fuerza pública.

Verificada la presencia de una persona mayor de edad y aún sin la autorización del propietario o residente se permitirá la entrada del personal de la diligencia so pena de entorpecer un procedimiento judicial. En todo caso, todas las personas que ingresen deberán dejar un documento en la recepción y entretanto se deberán verificar los datos suministrados con la inspección de policía correspondiente. El ingreso se hará en compañía del recorredor, quien los acompañará hasta que sigan a la correspondiente unidad privada.

Si el adulto que se encuentra en el apartamento impide el acceso al mismo, podrá pedirse apoyo de un cerrajero por parte del personal de la diligencia judicial y de darse lo anterior, deberá permitirse el ingreso de dicha persona, bajo los mismos requerimientos señalados antes, pero deberá pedirse apoyo de la fuerza pública por parte del personal de la copropiedad. El mismo procedimiento se seguirá en caso de desahucios judiciales.

En todo caso, el personal de seguridad deberá informar a la administración sobre estas diligencias en el menor tiempo posible y esta deberá intentar ubicar al propietario o residente afectado con la medida judicial, si no se encuentra en su apartamento. En todo caso se dejará constancia en la bitácora de novedades del procedimiento que se siga, indicando el nombre del funcionario de la administración responsable de hacer seguimiento a la diligencia. Se deberá conservar copia del acta respectiva.

INGRESO DE AUTORIDAD COMPETENTE EN DILIGENCIAS PENALES.

En el evento de presentarse autoridades penales, militares o policivas para realizar diligencias de allanamiento o captura, se procederá de la siguiente manera: A quienes pretendan ingresar se les pedirá que se identifiquen plenamente; se verificará que la diligencia sea encabezada por un Juez Penal, un Fiscal, o una autoridad policiva o militar y en todo caso que traigan orden de



autoridad competente para realizar el allanamiento o la captura. Mientras exista el estado de excepción podrá obviarse la orden de autoridad judicial correspondiente.

Verificado lo anterior, se le pedirá que se indique el nombre de la persona contra la que procede la medida cautelar y se confrontará contra el listado de propietarios y residentes que reposa en la recepción. En ningún evento se les dará información adicional a la que traigan. Sin informar al propietario o residente sobre la presencia de la autoridad, se permitirá la entrada del personal de la diligencia so pena de entorpecer un procedimiento judicial. En todo caso, quien presida la diligencia judicial deberá dejar un documento en la recepción y entretanto se deberá verificar los datos suministrados con la correspondiente autoridad competente. El ingreso se hará en compañía del vigilante quien los acompañará hasta la correspondiente unidad privada.

En todo caso se dejará constancia en la bitácora de novedades del procedimiento que se siga. El personal de seguridad deberá informar a la administración sobre estas diligencias en el menor tiempo posible.

CAPITULO XI

DEUDORES

ARTÍCULO 98. Los deudores morosos podrán ser incluidos en listados que se fijarán al interior del Conjunto Residencial, acorde con la Ley 675 de 2001. Se considerará moroso a quien acumule una cuota de administración sin cancelar, las cuales generan intereses de mora.

ARTICULO 99. La Administración velará por la disminución de los morosos de acuerdo a lo establecido RPH de la Copropiedad y en la ley 675 de 2001 y demás normatividad que aplique.

CAPITULO XII

SANCIONES

DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS

El siguiente texto es tomado del Reglamento de Propiedad Horizontal del Condominio Amaranto Club House

ARTÍCULO 100. CLASES DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS. El incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias que tengan su consagración en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal, por parte de los propietarios, tenedores o terceros por los que éstos deban responder en los términos de la ley, dará lugar, previo requerimiento escrito, con indicación del plazo para que se ajuste a las normas que rigen la propiedad horizontal, si a ello hubiere lugar, a la imposición de las siguientes sanciones:

- a. Publicación en lugares de amplia circulación de la edificación o conjunto de la lista de los infractores con indicación expresa del hecho o acto que origina la sanción.
- b. Imposición de multas sucesivas, mientras persista el incumplimiento, que no podrán ser superiores, cada una, a dos (2) veces el valor de las expensas necesarias mensuales, a cargo del infractor, a la fecha de su imposición que, en todo caso, sumadas no podrán exceder de diez (10) veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor. para la selección o graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la gravedad de la falta, el resarcimiento del perjuicio causado así fuera en forma parcial, la situación económica del

sancionado y las demás circunstancias que indique su posibilidad de pagarla.

- c. Restricción al uso y goce de bienes de uso común no esenciales, como salones comunales y zonas de recreación y deporte. Las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por el Consejo de Administración. Para su imposición se respetarán los procedimientos contemplados en el RPH y este Manual de Convivencia, consultando el debido proceso, el derecho a la defensa y contradicción e impugnación. Igualmente deberá valorarse la intención del acto, la imprudencia o negligencia, así como las circunstancias atenuantes, y se atenderán criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones de acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia. La garantía del debido proceso ha sido establecida en favor de la persona, cuya dignidad exige que, si se deducen en su contra consecuencias negativas derivadas del ordenamiento jurídico, tiene derecho a que su juicio se adelante según reglas predeterminadas por el tribunal o autoridad competente y con todas las posibilidades de defensa y contradicción, habiendo sido oído el acusado y examinadas y evaluadas las pruebas que obran en su contra y también las que constan en su favor. garantía, reconocida al ser humano frente a quien juzga o evalúa su conducta, pudiera ser exigible únicamente al Estado. También los particulares, cuando se hallen en posibilidad de aplicar sanciones o castigos, están obligados por la Constitución a observar las reglas del debido proceso, y es un derecho fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad, los fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados. Por eso, ante las vulneraciones o amenazas para el ejercicio de ese derecho fundamental, cabe la acción de tutela. La función de la administración de un condominio recae únicamente sobre las áreas comunes y de ninguna manera puede extenderse a las privadas, pues desborda el campo de las atribuciones cuando obstaculiza o impide a los habitantes de las unidades ejercer los derechos individuales que les corresponden. Los particulares integrantes del Consejo de Administración que imponen una sanción no pueden incursionar y en el ámbito reservado por la Constitución a las autoridades (art. 2 C,P), ya que administrarían justicia por su propia mano y de modo arbitrario. En efecto, la comunidad del Condominio habitacional tiene derecho a ser protegida ante conductas delictivas, o respecto de actos que, por ser violentos, amenazan su pacífica convivencia y hasta pueden poner en peligro la integridad y la vida de residentes y visitantes. Pero son las autoridades públicas las llamadas a sancionar previo proceso, tales conductas.

ARTICULO 101. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS

PRINCIPIOS

- a. **TITULARIDAD DE LAS SANCIONES.** La imposición de las sanciones corresponderá al Consejo de Administración.
- b. **SOLUCIÓN DE LA DUDA.** En el proceso de investigación toda duda razonable se resolverá en favor del propietario, tenedor o tercero por el que este deba responder en los términos de la Ley, cuando no haya modo de eliminarla.
- c. **RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA.** Los propietarios, tenedores o terceros por los que este deba responder en los términos de la Ley, a quienes se atribuyan incumplimientos por obligaciones no pecuniarias, tienen derecho a ser tratados con el

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

- d. **CELERIDAD DEL PROCESO.** El Administrador impulsará oficiosamente el procedimiento.
- e. **IGUALDAD ANTE LA LEY.** Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación o razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
- f. **FINALIDADES DEL REGLAMENTO Y DE LAS SANCIONES.** El Reglamento del Conjunto residencial garantiza el cumplimiento de los fines y funciones de los órganos de Administración en relación con las conductas de los propietarios, tenedores o terceros por los que estos deban responder en los términos de la Ley, que los afecten o pongan en peligro. Las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias cumplen esencialmente los fines de prevención y de garantía de la buena marcha del Conjunto residencial.
- g. **CONCURSO DE INCUMPLIMIENTOS.** El que con una o varias acciones u omisiones infrinja varias obligaciones no pecuniarias o varias veces la misma obligación, quedará sometido a la sanción que establece este Reglamento como "falta gravísima".

DE LAS SANCIONES SEGÚN LA FALTA

CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS: Para efectos de la sanción, las faltas se clasificarán así:

- a. Faltas Gravísimas.
- b. Faltas Graves.
- c. Faltas Leves.

PARÁGRAFO 1º. Corresponde al Consejo de Administración elaborar el Manual de Convivencia, desarrollar, establecer, adicionar o modificar la calificación de las faltas gravísimas, graves y leves, contenidas en el presente reglamento.

PARÁGRAFO 2º. En todo caso, la imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias se hará teniendo en cuenta únicamente las faltas previamente tipificadas en el reglamento de propiedad horizontal y calificadas como gravísimas, graves y leves.

PARÁGRAFO 3º. Serán consideradas faltas leves el incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias que tengan su consagración en la Ley y en el Reglamento de Propiedad Horizontal o en el Manual de Convivencia, por parte de los propietarios, tenedores o terceros por los que estos deban responder en los términos de la Ley, y que no han sido consideradas como faltas gravísimas o faltas graves.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA. Se determinará si la falta es gravísima, grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:

- a) El grado de culpabilidad.
- b) El grado de perturbación.
- c) La falta de consideración para con los demás residentes.
- d) La reiteración de la conducta.



La naturaleza y efectos de la falta, las modalidades y circunstancias del hecho, los motivos determinantes teniendo en cuenta entre otros, los siguientes criterios:

- a) La naturaleza de la falta y sus efectos se apreciarán según la trascendencia social de la misma, el mal ejemplo dado, la complicidad con otros propietarios, tenedores o terceros por los que estos deban responder en los términos de la Ley y el perjuicio causado.
- b) Las modalidades o circunstancias de la falta se apreciarán teniendo en cuenta su cuidadosa preparación, el grado de participación en la comisión de la misma y el aprovechamiento de la confianza depositada.
- c) Los motivos determinantes se apreciarán según se haya procedido por causas innobles o fútiles o por nobles y altruistas.
- d) El confesar la falta antes de la formulación de cargos.
- e) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que le sea impuesta la sanción.
- f) Cometer la falta en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, comprobada debidamente.

LIMITE DE LAS SANCIONES

- a) Las faltas gravísimas se sancionarán con multa de dos (2) veces el valor de las expensas necesarias mensuales, a cargo del infractor.
- b) Las faltas graves serán sancionadas con multa del cien por ciento (100%) del valor de las expensas necesarias mensuales, a cargo del infractor.
- c) Las faltas leves serán sancionadas con multa del cincuenta por ciento (50%) del valor de las expensas necesarias mensuales, a cargo del infractor.

EL REGISTRO. Toda sanción por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias impuestas a propietarios, tenedores o terceros por los que estos deban responder en los términos de la Ley, deberá ser registrada en el libro de Actas del Condominio, para que pueda ser consultada por cualquier propietario.

LA FALTA. Constituye falta y por lo tanto da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones y la incursión en prohibiciones.

LA SANCIÓN.

- a. **OFICIOSIDAD Y PREFERENCIA.** La investigación se iniciará y adelantará con el respaldo de queja escrita proveniente de un residente o cualquier otra persona, por hechos ocurridos al interior de la copropiedad.
- b. **OBLIGATORIEDAD DE LA QUEJA.** El propietario, tenedor o tercero por el que este deba responder en los términos de la Ley, que de cualquier manera se entere de la ocurrencia de un hecho que constituya incumplimiento de obligaciones no pecuniarias deberá ponerlo en conocimiento del Administrador y/o del Consejo de Administración suministrando toda la



información y pruebas que tuviere. Si los hechos materia de la sanción pudieren constituir delitos perseguibles de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente por el Administrador.

- c. **TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.** En cualquier momento del proceso en que aparezca plenamente probado que el hecho atribuido no ha existido, o que la conducta no está prevista como falta, o que está plenamente demostrada una causal de justificación, o que el proceso no podía iniciarse o proseguirse, el Administrador y/o el Consejo de Administración, mediante decisión motivada así lo declarará.

EL PROCEDIMIENTO. El Administrador una vez que determine con conocimiento de causa la autoría, participación, responsabilidad directa, responsabilidad solidaria, de un propietario, tenedor o residente a cualquier título, o de un usuario, en la violación de las normas y obligaciones consagradas en la Ley, en el presente Reglamento, o en su defecto, en las que consagre el Reglamento interno o Manual de Convivencia, deberá:

1. Requerir por escrito certificado al presunto infractor a la última dirección registrada, donde se le informe como mínimo lo siguiente:

- a) La norma u obligación objeto del incumplimiento.
- b) La solicitud de la presentación de sus descargos dentro de un término no mayor a ocho (8) días hábiles, contados a partir del recibo del citado documento.
- c) Los derechos que tiene para su defensa, en contradecir tanto las imputaciones que se le formulan, como de las pruebas presentadas en su contra.
- d) Dirección donde deberá presentar sus descargos.
- e) Constancia que en caso de que no sean contestadas las formulaciones o los cargos que se imputan, o en su defecto, sean presentados sus descargos por fuera del término previsto (ocho días hábiles), se presumirán como ciertos los cargos en su contra y se procederá a continuar con el trámite de solicitud ante el Consejo de Administración para la imposición de la correspondiente sanción.

Parágrafo: En caso de que se ignore el domicilio del infractor o persona responsable, se dejará la respectiva constancia, y las notificaciones que correspondan surtirán efecto en el último domicilio conocido por la Administración, y de ello se publicará lo pertinente en la cartelera del Condominio.

2. Una vez recibidos los descargos por parte del presunto infractor, el Administrador dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, procederá a:

- a). **PROCESO CONCILIATORIO:** Solicitar por escrito la intervención del Comité de Convivencia, el cual, en su reunión ordinaria mensual, intentará presentar fórmulas para incitar, invitar o propiciar que los presuntos infractores cumplan con la Ley, con este reglamento de propiedad horizontal, con el Manual de Convivencia o reglamento interno.
- b). **PROCESO INVESTIGATIVO.** Cumplir con la etapa de prueba de descargos (práctica de pruebas), en caso de que se presenten.

Una vez recibida el acta del Comité de Convivencia con sus consideraciones sobre los descargos por parte del infractor, la cual deberá producirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la sesión ordinaria mensual y vencido el término de la etapa de prueba de descargos, el Administrador dará traslado al infractor para que presente alegato de conclusión dentro de los tres



(3) días hábiles siguientes.

c). **PROCESO SANCIONATORIO:** Vencido el término de alegato de conclusiones, el Administrador elaborará el proyecto pertinente debidamente documentado y motivado y solicitará al Consejo de Administración que, en su reunión ordinaria mensual, imponga la sanción correspondiente.

Parágrafo 1º: Así mismo, el Administrador podrá dar por terminada la actuación si considera conducente la explicación y sustentación de los respectivos descargos.

Parágrafo 2º. Cualquier propietario, tenedor o terceros, podrá impugnar ante el Consejo de Administración, la decisión del Administrador de dar por terminada dicha actuación.

d). **El Consejo de Administración**, por intermedio del Administrador del Condominio, comunicará certificadamente lo resuelto al infractor o responsable, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la reunión ordinaria mensual, quien podrá interponer recurso contra la decisión de la respectiva sanción ante la Asamblea General de Copropietarios, dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación.

Parágrafo 1º. En caso de que no sea interpuesto dicho recurso dentro del término establecido la decisión del Consejo de Administración, su determinación quedará en firme y debidamente ejecutoriada; de ello dejará constancia el Administrador y procederá a dar cumplimiento a lo decidido.

Parágrafo 2º. Si por el contrario, lo decidido por el Consejo de Administración es interpuesto dentro del término estatutario, el Administrador procederá a llevar el correspondiente recurso ante la Asamblea general ordinaria, o ante una Asamblea extraordinaria convocada para otro fin, o en su defecto ante una Asamblea extraordinaria que deberá reunirse semestralmente para atender exclusivamente los recursos que se presenten desde la fecha de su última sesión. En consecuencia, no podrá hacerse efectiva la sanción hasta que la Asamblea se reúna y decida sobre el caso.

e). **La Asamblea general** sesionará con un número plural de propietarios de unidades privadas que representen por lo menos, más de la mitad de los coeficientes de copropiedad, y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de copropiedad representados en la respectiva sesión; a continuación, se levantará la correspondiente acta y se deberá notificar al infractor o responsable dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la reunión. En todo caso, los integrantes del Consejo de Administración que participaron en la imposición de la sanción podrán o no asistir a la reunión de esta Asamblea y si lo hacen se abstendrán de emitir su voto; para este caso excepcional no se les aplicará la sanción por inasistencia.

Parágrafo 1º. Dicha decisión no tendrá recurso interno alguno, pero, contra ella el infractor o responsable sancionado podrá impugnar ante la justicia ordinaria.

Parágrafo 2º. El Administrador deberá garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas una vez que se encuentren debidamente ejecutoriadas.

Parágrafo 3º. Sin perjuicio del procedimiento anterior, el Administrador podrá iniciar las acciones legales que correspondan para cada caso en particular, acudiendo a las respectivas autoridades competentes.

SUJETOS PROCESALES

1. **INTERVINIENTES EN EL PROCESO.** En el proceso de sanción por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, solamente puede actuar el presunto infractor. Ni el informador ni el quejoso son parte en el proceso de sanción por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Su actuación se limita a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento con el deber de



aportar las pruebas que tengan en su poder.

2. **CALIDAD DE PRESUNTO INFRACTOR.** La calidad del presunto infractor se adquiere a partir de la notificación de los cargos, momento en el cual, en cuanto sea posible, se le entregará personalmente copia del respectivo requerimiento.

3. **DERECHOS DEL PRESUNTO INFRACTOR.** Son derechos del presunto infractor:

- a) Conocer la investigación.
- b) Rendir descargos por escrito o solicitar expresamente ser oído en declaración de descargos.
- c) Que se practiquen las pruebas conducentes que solicite, intervenir en la práctica de las que estime pertinente.
- d) Impugnar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.
- e) Que se le expidan copias de la actuación.

DISPOSICIONES GENERALES

1. **PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.** En virtud del principio de imparcialidad:

- a) El Consejo de Administración deberá actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en propender por investigar la verdad de los hechos y sancionar a los responsables, garantizando los derechos de las personas sin discriminación alguna.
- b) El Administrador debe investigar tanto los hechos y circunstancias favorables como los desfavorables a los intereses del propietario responsable de los hechos.

2. **PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.** En virtud del principio de publicidad:

- a) La Administración dará a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que las normas vigentes establecen.
- b) Las sanciones impuestas a los propietarios se registrarán en un libro dispuesto para el efecto.

ARTICULO 102. EJECUCION DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS

El administrador será el responsable de hacer efectivas las sanciones impuestas, aun acudiendo a la autoridad policial competente si fuere el caso. Cuando ocurran los eventos previstos en el artículo 43- literal A numerales 2, 6 y 12, del Reglamento de Propiedad Horizontal, la policía y demás autoridades competentes deberán acudir de manera inmediata al llamado del administrador o de cualquiera de los copropietarios

ARTICULO 103. IMPUGNACIÓN DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS.

El propietario de bien privado sancionado podrá impugnar las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias.

La impugnación sólo podrá intentarse dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación de la respectiva sanción. Será aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado



en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen

CAPÍTULO XIII

COMITÉ DE CONVIVENCIA

ARTÍCULO 104. Anualmente en la reunión de la asamblea general en la cual se designen los órganos de Administración, se elegirá los miembros del Comité de Convivencia que estará integrado mínimo por cinco personas. No podrá ser miembro del Comité de Convivencia quien se encuentre en mora por cualquier obligación de carácter pecuniario con la copropiedad; sea que se encuentre atrasado en el pago de cuotas de administración; o en la cancelación de cualquier cuota extraordinaria impuesta por la asamblea general, o sanciones pecuniarias que le hayan sido impuestas. También es requisito esencial para el desempeño del cargo ser persona cumplidora de todas las obligaciones de naturaleza no pecuniarias.

ARTICULO 105. El Comité de Convivencia tendrá a su cargo el atender las conciliaciones, estudio de los hechos denunciados como generadores de perturbación del orden y la sana convivencia de los residentes y resolver sobre los mismos, contando con amplia facultad para promover fórmulas conciliatorias

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS.

Para la solución de los conflictos que se presenten, entre los propietarios o tenedores de las unidades privadas, o entre ello y el administrador, el Consejo de Administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica en razón de aplicación o interpretación de este manual, sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales, se podrá acudir al Comité de Convivencia, para lo cual se procederá de la siguiente forma:

- 1.- El Comité de Convivencia, citará por escrito a las partes involucradas en el conflicto, para efectos de llegar a acuerdos conciliatorios entre las partes.
- 2.- En caso de que alguno de los involucrados no asista a la citación, sin previa excusa, se señalará una nueva fecha por una sola vez, si en la segunda oportunidad uno de los dos, o ambos no comparecen, la conciliación se declara desierta.
- 3.- Cuando la conciliación se declare desierta por los motivos anteriormente expuestos, el Comité de Convivencia, comunicará a la administración y/o al Consejo de Administración para que procedan a imponer las sanciones administrativas y pecuniarias o no pecuniarias a las que haya lugar, con base en los descargos y las pruebas recaudadas, lo cual le será notificado por escrito al infractor por la Administración y se seguirá el proceso de cobro estipulado anteriormente.
- 4.- De igual forma se pondrá en conocimiento del Consejo de Administración, de los acuerdos pactados en la conciliación, los cuales quedarán consignados en el Acta respectiva. La administración encargará de realizar el seguimiento correspondiente. En caso de incumplimiento de dichos acuerdos y/o conductas repetitivas y reincidentes de un mismo infractor, ya sean por la misma causa o diferentes, se procederá a imponer las sanciones que estime pertinentes, sin perjuicio de las acciones policivas y judiciales que se puedan impetrar por el quejoso y/o la Administración, tendientes a poner fin al conflicto por estas vías.

NOTA:

En cualquier tiempo el Consejo de Administración podrá solicitar modificar y reglamentar el



presente Manual de Convivencia, siempre que dichos cambios no atenten contra la integridad, libertad, seguridad, buen nombre de las personas que hacen parte del Condominio, ni se desvíe de los parámetros de convivencia aquí planteados en este manual o en el Reglamento de Propiedad Horizontal.

Corresponde al Comité de Convivencia (si lo hay) colaborar con la elaboración y reformas del Manual de Convivencia conjuntamente con el Consejo de Administración del condominio y la Administración. Una vez analizada y estudiada por parte de estos tres cuerpos se procede a la socialización con los residentes, según metodología apropiada y finalmente la aprobación total del contenido del manual o sus reformas se hará en asamblea ordinaria o extraordinaria.

Después de aprobado el manual o sus reformas por la asamblea, el Consejo de Administración deberá enviar copia de éstas a los copropietarios, indicando la fecha de su entrada en vigencia. Déjese claro que cualquier tipo de cambio o modificación tendrá siempre en cuenta las necesidades de la comunidad y el bienestar en general de quienes hacen parte del Condominio Amaranto Club House.

En constancia se firma por el Consejo de Administración